

DISCLAIMER: The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

=====

અહેવાલયોગ્ય

ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં

દીવાની અપીલીય હકૂમત

દીવાની અપીલ નં.૨૯૦/૨૦૨૩

ભારતીય સંઘ અને અન્ય

..... અપીલકર્તા (ઓ)

વિરુદ્ધ

કોસ્મો ફિલ્મ્સ લિમિટેડ

..... સામાવાળા (ઓ)

સાથે

દીવાની અપીલ નં.૨૯૮/૨૦૨૩

દીવાની અપીલ નં.૩૦૩/૨૦૨૩

દીવાની અપીલ નં.૨૯૭/૨૦૨૩

દીવાની અપીલ નં.૨૯૬/૨૦૨૩

દીવાની અપીલ નં.૨૯૫/૨૦૨૩

દીવાની અપીલ નં.૨૯૪/૨૦૨૩

દીવાની અપીલ નં.૨૯૩/૨૦૨૩

દીવાની અપીલ નં.૨૯૨/૨૦૨૩

ચુકાદો

ન્યાયમૂર્તિ એસ. રવિન્દ્ર ભાટ

૧. વિદેશ વેપાર નીતિ, ૨૦૧૫-૨૦૨૦ (એફટીપી) અને હેન્ડબુક ઓફ પ્રોસીજર્સ ૨૦૧૫-૨૦૨૦ (એચબીપી)માં તા.૧૩.૧૦.૨૦૧૭ના જાહેરનામા નંબર ૩૩/૨૦૧૫-૨૦ અને જાહેરનામા નંબર ૭૯/૨૦૧૫-કસ્ટમ્સ થી દાખલ કરવામાં આવેલ 'આયાત-પૂર્વ શરત' (એચબીપી સાથે વાંચતાં એફટીપીના પેરા-૪.૧૩) ની ફરજિયાત પરિપૂર્ણતાને રદ કરતાં ગુજરાત ઉચ્ચ અદાલત [મેસર્સ શ્રી જગદંબા પોલિમર્સ લિમિટેડ અને અન્ય વિરૂદ્ધ ભારત સરકાર અને અન્ય, ખાસ દીવાની અરજી નંબર ૧૯૩૨૪ ઓફ ૨૦૧૮]ના ચુકાદા અને હુકમ સામે આ અપીલ દાખલ કરવામાં આવેલ છે. ઉચ્ચ અદાલતના જણાવ્યા અનુસાર, અગ્રિમ અધિકૃતતા ("એએ") [એફટીપીના પેરા-૪.૦૩] ના આધારે ભારતમાંથી નિકાસ કરવા માટેના માલના ઉત્પાદન માટે ભારતમાં આયાત કરાયેલ ઈનપુટ પર, સંકલિત વસ્તુ અને સેવા કર (આઈજીએસટી) [કસ્ટમ્સ ટેરિફ અધિનિયમ, ૧૯૭૫ની કલમ-૩(૭) હેઠળ વસુલવાપાત્ર] અને જીએસટી વળતર ઉપકર [કસ્ટમ્સ ટેરિફ અધિનિયમ, ૧૯૭૫ની કલમ-૩(૯) હેઠળ વસુલવાપાત્ર]માંથી મુક્તિનો દાવો કરવા માટે આવી પરિપૂર્ણતા, મનસ્વી અને ગેરવાજબી હતી.

I. પૃષ્ઠભુમિ

૨. વિદેશી વ્યાપાર (વિકાસ અને નિયમન) અધિનિયમ, ૧૯૯૨ (એફટીડીઆરએ) ની દ્રષ્ટિએ કેન્દ્ર સરકાર (સંઘ) સમયાંતરે દેશમાં આયાત અને નિકાસના વિકાસ, નિયમન અને નિયંત્રણ માટે નિકાસ-આયાત નીતિઓ (અથવા એફટીપીઓ) તૈયાર કરતી આવેલ છે. સંઘે કર-મુક્તિ યોજનાઓની પણ જાહેરાત કરેલ છે. "એએ" તેમાંની એક છે. એફટીપીની જોગવાઈઓ અને તે અંતર્ગત બનાવેલા નિયમોના અમલીકરણ માટે અપનાવવામાં આવતી પ્રક્રિયાનું નિયમન અને માર્ગદર્શન કરવા માટે વિદેશ વ્યાપારના મહાનિર્દેશક (ડીજીએફટી) એ એચબીપી જારી કરેલ, જેનું પ્રકરણ-૪ કર મુક્તિ/માફી યોજનાઓનો લાભ લેવા માટેની પ્રક્રિયા સૂચવે છે. પેરા-૪.૨ દ્વારા "અધિકૃતતાની અપેક્ષાએ" નિકાસને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, જેથી નિકાસના આદેશના અમલીકરણમાં વિલંબ ન થાય અને અવરોધો પેદા ન થાય. તે વખતે, જાહેરનામા નં. ૧૮/૨૦૧૫-કસ્ટમ્સ તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૫ દ્વારા માન્ય "એએ" સામે આયાત કરેલા ઈનપુટ્સ પર બેઝિક કસ્ટમ્સ ડ્યુટી (બીસીડી), એડિશનલ ડ્યુટી (કાઉન્ટરવેલિંગ ડ્યુટી (સીવીડી), સ્પેશિયલ એડિશનલ ડ્યુટી (એસએડી), સેફગાર્ડ ડ્યુટી અને એન્ટી-ડમ્પિંગ ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી.

૩. જીએસટી પદ્ધતિ તા. ૦૧.૦૭.૨૦૧૭થી અમલમાં આવી હતી. જોકે, આઈજીએસટી અને વળતર ઉપકરણો સંબંધમાં જાહેરનામા નં. ૧૮/૨૦૧૫-કસ્ટમ્સમાં કોઈ સુધારો કરવામાં આવ્યો નહોતો, જેના પરિણામે 'એએ' સામે ભારતમાં આયાત થયેલા ઈનપુટ માટે આ કરની વસુલાત થઈ હતી.

૪. તા.૧૩ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૭ના રોજ હયાત છ અધિસૂચનાઓમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો. જાહેરનામા નંબર ૭૯/૨૦૧૭-કસ્ટમ્સ દ્વારા નીચે દર્શાવેલી બે શરતોને આધિન આઈજીએસટી અને વળતર ઉપકરમાંથી મુક્તિ આપીને જાહેરનામા નંબર ૧૮/૨૦૧૫-કસ્ટમ્સમાં સુધારો કરવામાં આવેલ છે:

વધુમાં ઉપરોક્ત અધિકૃતતા માટે ઉપરોક્ત બાબતોને આધિન એવી જોગવાઈ કરવામાં આવે છે કે, જ્યાં કસ્ટમ્સ ટેરિફ અધિનિયમની કલમ-૩ની પેટા કલમ(૭) અને પેટા કલમ (૯) હેઠળ સંકલિત કર અને તેના પર લાદવામાં આવતા વસ્તુ અને સેવા કર વળતર ઉપકરમાંથી મુક્તિનો લાભ લેવામાં આવ્યો છે, ત્યાં નિકાસની જવાબદારી માત્ર ભૌતિક નિકાસ દ્વારા જ પૂર્ણ કરવામાં આવશે. [જાહેરનામા નં. ૭૯/૨૦૧૭માં જણાવ્યા અનુસાર ખંડ (૮) નો પરંતુક].

* * *

"કસ્ટમ્સ ટેરિફ અધિનિયમની કલમ-૩ ની પેટા-કલમ (૭) અને પેટા-કલમ (૯) હેઠળ સંકલિત કર અને તેના પર વસૂલવાપાત્ર માલ અને સેવાઓ કર વળતર ઉપકરમાંથી મુક્તિ આયાત-પૂર્વની શરતને આધિન રહેશે" [અધિસૂચના નંબર ૭૯/૨૦૧૭માં સમાવિષ્ટ કલમ (૧૨) નો ઉમેરો]

(અવધારણા પૂરી પાડવામાં આવેલ છે)

સાથે સાથે, એફટીપીની વિવિધ જોગવાઈઓમાં સુધારો કરતું જાહેરનામા નંબર ૩૩/૨૦૧૫-૨૦૨૦ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું, જેના દ્વારા આ 'આયાત-પૂર્વ શરત' ને તેના પેરા-૪.૧૪માં તા.૧૩.૧૦.૨૦૧૭ના રોજથી દાખલ કરવામાં આવેલ હતી. ઉચ્ચ ન્યાયાલય સમક્ષ રીટ અરજદારો /અત્રેના સામાવાળાઓએ દાવો કર્યો હતો કે, તેઓ આ શરત વિશે અજાણ હતા અને "એએ"ની મંજૂરીની

અપેક્ષાએ નિકાસ ચાલુ રાખી હતી અને પરિણામે આઈજીએસટી અને વળતર ઉપકર સહિત તમામ કસ્ટમ ડ્યુટી કરમાંથી મુક્તિની અપેક્ષા રાખેલ હતી.

૫. ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવેન્યુ ઈન્ટેલિજન્સ ("ડીઆરઆઈ") કોલકાતાએ ઉપરોક્ત સુધારાની નોંધ લીધી અને ત્યારબાદ, તપાસ શરૂ કરી, "એએ" વિરુદ્ધ માલની આયાત કરતા દેશભરના ફેલાયેલ વિવિધ ઉત્પાદકોને સમન્સ જારી કરેલ. સામાવાળાઓનું માનવું હતું કે 'આયાત-પૂર્વ શરત'નો અવકાશ અસ્પષ્ટ હતો, જો કે ડીઆરઆઈ અધિકારીઓ, કે જેઓ પુછપરછ અને તપાસ હાથ ધરતા હતા, તેઓ એવું માનતા હતા કે 'આયાત-પૂર્વ શરત'નો અર્થ એ છે કે પહેલા માલ આયાત કરવો પડે અને પછી આવા આયાતી માલ સાથે ઉત્પાદિત આખરી ઉત્પાદનોની નિકાસ કરવાની રહેતી હતી. જ્યારે તે પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું કે ચોક્કસ "એએ" સામે આયાત કરવામાં આવેલ માલનો ઉપયોગ તે ચોક્કસ અધિકૃતતાની નિકાસ જવાબદારીની પરિપૂર્ણતા માટે નિકાસ કરવામાં આવેલ તૈયાર માલના ઉત્પાદનના સંબંધમાં કરવામાં આવે છે, ત્યારે 'આયાત-પૂર્વ શરત' સંતોષાય છે.

૬. આ ઘટનાક્રમને ધ્યાનમાં રાખીને જાહેરનામું નં. ૧૮/૨૦૧૫-મહેસૂલ દ્વારા આપવામાં આવેલી મુક્તિ અસ્વીકાર્ય હતી, જ્યાં ઉત્પાદકો-નિકાસકારો, જેમણે સતત ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન અને નિકાસ હાથ ધરી હતી, ઉપરોક્ત બાબત પુરવાર કરી શક્યા ન હતા. જ્યારે લાઈસન્સ/સત્તાધિકારની અપેક્ષામાં ઉત્પાદિત ચીજવસ્તુઓની નિકાસ કરવામાં આવતી હતી ત્યારે છૂટ

આપવામાં આવી નહોતી કારણ કે તે પહેલા નિકાસ કરવામાં આવતી હતી અને પાછળથી મંજૂરી સામે કરમુક્ત આયાત કરવામાં આવતી હતી. પરિણામે, ઉત્પાદકો-નિકાસકારો આ અર્થઘટનથી નારાજ થઈને ઉચ્ચ અદાલતમાં ગયા હતા.

II. ઉચ્ચ અદાલત સમક્ષ મહેસૂલની દલીલો.

૭. મહેસૂલ વિભાગે દલીલ કરી હતી કે, કરની ચૂકવણીમાંથી મુક્તિ આપવી એ કોઈ અધિકારની બાબત નથી અને તેને રાજ્ય દ્વારા સામાન્ય જાહેર હિતને ધ્યાનમાં રાખીને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. કોઈપણ જાહેરનામાની કાયદેસરતા નક્કી કરવા માટેનો માપદંડ એ હતો કે આ પ્રકારનું જાહેરનામું બહાર પાડતી વખતે સત્તામંડળ તેના અધિકારક્ષેત્રની અંદર કામ કરે કે ન કરે અને જો કેન્દ્ર સરકારને તેનો લાભ મળે કે નહીં. મહેસૂલે દલીલ કરી હતી કે, નિકાસકારો એચબીપીના ફક્ત ૪.૨ અને ૪.૨૮ ના સંદર્ભમાં પ્રથમ નિકાસ અને પછીના તબક્કામાં આયાત કરવા માટે સ્વતંત્ર હતા. જોકે તે જોગવાઈઓ આયાતકારોને નીતિમાં લાદવામાં આવેલી અન્ય શરતો અને સંબંધિત મહેસૂલ વિભાગના જાહેરનામાનું પાલન કર્યા વગર તેમની આયાત અને નિકાસનું નિયમન કરવાની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપતી નહોતી. આ જોગવાઈઓ અપવાદ હતી, ઈચ્છુક નિકાસકારો માટે વિકલ્પ ખુલ્લો રાખવા માટે, આ શરતને આધીન કે તેનો તેમના જોખમે લાભ લેવામાં આવશે. વધુમાં, વિકલ્પનો ઉપયોગ ત્યારે જ ઉપલબ્ધ હતો જ્યારે એસઆઈઓએન માં 'પ્રી-ઈમ્પોર્ટ શરતો'માંથી કોઈ એક નિશ્ચિત ન હોય (૮ સ્ટાન્ડર્ડ ઈનપુટ આઉટપુટ ધોરણો, જે નિકાસના હેતુઓ માટે ઉત્પાદનનાં

એકમોનાં ઉત્પાદન માટે જરૂરી ઇનપુટ/ઇનપુટની સંખ્યાને વ્યાખ્યાયિત કરતા પ્રમાણભૂત ધોરણો છે. તે વિવિધ ઉત્પાદનો માટે અલગ અલગ રીતે લાગુ પડે છે) અથવા નિકાસકારો તેમની નિકાસ જવાબદારી પૂર્ણ કરવા તૈયાર હોય. નિયમો નક્કી કરવાની પ્રક્રિયામાં ઘણો સમય લાગતો હોવાથી, જોગવાઈઓએ આયાતકારોને અગાઉથી નિકાસ કરવાની તક આપી, નિકાસની જવાબદારીના નિકાલ તરફ વિચારણા કરવામાં ન આવે.

૮. આવકમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, જીએસટી વ્યવસ્થા અમલમાં મૂકવામાં આવી તે પહેલાં, એએ હેઠળ મંજૂરી આપવામાં આવેલી આયાતને ઘણી ડ્યુટીની ચૂકવણીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી. (સુપરા, ફકરા ૨) ત્યારબાદ સીવીડી અને એસએડીને આઈજીએસટીમાં સમાવી લેવામાં આવ્યા હતા. કસ્ટમ્સ ટેરિફ ધારા, ૧૫ની કલમ ૩ હેઠળ આયાત પર ચોક્કસ દરે આઈજીએસટી ચૂકવવામાં આવતો હતો. જોકે, નીતિમાં એક મોટો ફેરફાર લાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં એએ હેઠળ આયાતના સમયે આઈજીએસટીની સીધી ચૂકવણીમાંથી મુક્તિ આપવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી, આ પ્રકારની છૂટછાટને એએ હેઠળ આયાતના સમયે ચૂકવવામાં આવેલા આઈજીએસટીના રિફંડની ચોક્કસ સમયની અંદર મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. એટલે આયાતકારોએ ૧.૭.૨૦૧૭ થી એએ હેઠળ આયાત કરાયેલા સામાન પર આઈજીએસટી ચૂકવવાનું શરૂ કર્યું હતું અને બીસીડી ,એડીડી , સેફગાર્ડ ડ્યુટી વગેરેમાંથી સંપૂર્ણ મુક્તિ મેળવી હતી અને આઈજીએસટી ની ચૂકવણી પરત કરી હતી. ૧.૭.૨૦૧૭ ના રોજ કે તે પછી એએ અંતર્ગત કરવામાં આવેલી તમામ

આયાત પર આઈજીએસટી લાદવાનો કાયદાકીય ઇરાદો સ્પષ્ટ હતો, જેમાં જીએસટીના અમલીકરણ પહેલાં કે પછી આ પ્રકારની મંજૂરીની સ્થિતિમાં કોઈ તફાવત કરવામાં આવ્યો ન હતો, આ એક નીતિગત નિર્ણય હતો, જેને માત્ર જીએસટી કાઉન્સિલ દ્વારા જ બદલી અથવા બદલી શકાતો હતો. મહેસૂલ વિભાગે એ બાબત પર પણ ધ્યાન દોર્યું હતું કે, ગૂગ્લ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ નેટવર્ક (જીએસટીએન ૧૦) (કે જે કરદાતાઓ અને અન્ય હિતધારકો સહિત કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોને આઈટી માળખું અને સેવા વહેંચણી પૂરી પાડે છે. તમામ કરદાતાઓને રજીસ્ટ્રેશન ફ્રન્ટ એન્ડ સર્વિસીસ, રિટર્ન અને ચુકવણીઓ જીએસટીએન દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી હતી), આઈજીએસટીના પ્રતિબદ્ધ રિફંડમાં વિલંબ થઈ રહ્યો હતો. આના કારણે ઘણા બિઝનેસ હાઉસ માટે વર્કિંગ કેપિટલ બ્લોક થઈ ગયું હતું. વિદેશી વેપાર મહાનિદેશાલય (ડીજીએફટી) એ ૧૩.૧૦.૨૦૧૭નાં રોજ જાહેરનામું નંબર ૩૩/૨૦૧૫-૨૦ બહાર પાડ્યું હતું, જેને મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા ૧૩.૧૦.૨૦૧૭ નાં રોજ જાહેરનામું નંબર ૭૯/૨૦૧૭નું સમર્થન મળ્યું હતું, જેમાં તારીખ ૧.૪.૨૦૧૫નાં જાહેરનામું નંબર ૧૮/૨૦૧૫ -કસ્ટમ્સમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો. મહેસૂલે વધુમાં વિનંતી કરી હતી કે, કલમ ૩(૭) હેઠળ લાગુ થનારા આઈજીએસટીમાંથી મુક્તિ ઉપલબ્ધ છે જે બે ચોક્કસ શરતોને આધિન છે. આ શરતો હતી (i) નિકાસની જવાબદારીને માત્ર ભૌતિક નિકાસ દ્વારા જ પૂર્ણ કરવી હતી અને (ii) આ મુક્તિ આયાત પૂર્વેની શરતને આધિન હતી, જેનો અર્થ એ હતો કે ચીજવસ્તુઓની આયાત શરૂ થયા પછી જ નિકાસ થયેલી ચીજવસ્તુઓના ઉત્પાદન માટે તેનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી હતો, જેને છેવટે નિકાસ કરવામાં આવી હતી.

૯. મહેસૂલ મુજબ, કટ-ઓફ તારીખ જાહેર કરી શકાતી હતી અને માત્ર ૧૩.૧૦.૨૦૧૭ પછી જારી થયેલા એએને જ આ પ્રકારનાં લાભો માટે પાત્ર જાહેર કરી શકાયા હોત, પરંતુ એવું કરવામાં આવ્યું ન હતું. આયાતકારોને લાભ પહોંચાડવા માટે તેને મુક્ત રાખવામાં આવ્યું હતું, જેમણે અગાઉ એએને જારી કરવામાં આવેલી બે શરતોનું પાલન કર્યું હતું. જો કટ-ઓફ તારીખ નક્કી કરવામાં આવી હોત તો નિકાસકારો આ લાભ મેળવવા માટે અપાત્ર ઠર્યા હોત. એટલે નીતિ નિર્માતાઓએ પોતાની સમજદારીથી યોગ્ય આયાતકારો માટે એએ ઈશ્યૂની તારીખ/સમયગાળો ધ્યાનમાં લીધા વગર લાગુ કરવામાં આવેલી શરતોને આધિન લાભ મેળવવા માટે દરવાજા ખુલ્લા રાખ્યા છે.

૧૦. મહેસૂલ વિભાગે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, એફટીપીનો ફ્કરો જ. ૧૩ વર્ષોથી વિવિધ નીતિગત સમયગાળામાં વિવિધ ફ્કરા હેઠળ અસ્તિત્વમાં હતો. વર્ષ ૨૦૦૩ થી તમામ દવા કંપનીઓ ‘આયાત પૂર્વેની શરતો’ હેઠળ બિનરજિસ્ટર્ડ સ્ત્રોતોમાંથી કાચો માલ આયાત કરતી હતી. કોઈ પણ સ્વરૂપમાં રેશમ, કાચી ખાંડ, કુદરતી રબર, ચા, મસાલા અને કિંમતી ધાતુઓ વગેરેની આયાત માત્ર આયાત પૂર્વેની સ્થિતિ હેઠળ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આયાત પૂર્વેની શરત નીતિના પરિચ્છેદ ૪.૦૩ અંતર્ગત એએ યોજનાની અંદર જ તૈયાર કરવામાં આવી હતી.

૧૧. વધુમાં, એએ યોજના કોઈ પુનઃપૂર્તિ યોજના નહોતી. જો આમ હોત તો ડીજીએફ્ટીએ ડ્યુટી ફ્રી ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ જેવી અન્ય યોજનાઓ શરૂ ન કરી હોત, જે આયાત કરતા પહેલા નિકાસને મંજૂરી આપે છે અને એફટીપી હેઠળ ટ્રાન્સફરેબલ લાઈસન્સ આપે છે. 'પ્રી-ઇમ્પોર્ટ શરત'ને આધીન આઈજિએસટી ની અપફ્રન્ટ પેમેન્ટ અને ઇનપુટ્સની આયાત પર વળતર સેસને કારણે નિકાસકારોની રોકડ અવરોધને રોકવા માટે, તેમની ચૂકવણીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી. નિકાસ પછી આયાતના પુનઃપૂરણના કિસ્સામાં રોકડ અવરોધનો મુદ્દો ઊભો થયો ન હતો. નિકાસ પહેલાંથી જ થઈ ગઈ હોવાથી અને જીએસટી કાયદામાં સંપૂર્ણ શૂન્ય રેટિંગ પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હોવાથી આયાત પર આઈજીએસટીમાંથી મુક્તિ લંબાવવાથી અધિકૃત ધારકને બમણો લાભ થશે. એટલે "એએ" ધારકોને કોઈ વિપરિત અસર થઈ નથી અને આક્ષેપિત અધિસૂચનાઓથી પૂર્વગ્રહ પણ નહોતો. પુનઃપ્રાપ્ત માલસામગ્રી (રિપ્લેનીશમેન્ટ મટીરીયલ) પર ચૂકવવામાં આવતા આઈ.જી.એસ.ટી.ને જી.એસ.ટી.ની ચૂકવણી માટે કાયોમાલ ટેક્સ ક્રેડિટ તરીકે મેળવી શકાય છે.

III. ઉચ્ચ અદાલતના તારણો

૧૨. ઉચ્ચ અદાલતે અધિસૂચનાઓ પર વિચાર કર્યા પછી અને નિકાસકારોની રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લીધા પછી નિર્ણય લીધો હતો કે, એફ.ટી.પી.ના ફ્કરા ૪.૨૭ માં આયાત-ઉત્પાદન-નિકાસના ચક્રની દ્રષ્ટિએ નિકાસને મંજૂરી મળવાની અપેક્ષા રાખીને નિકાસની કલ્પના કરવામાં આવી હતી, જેમાં વિદેશી ખરીદદારો દ્વારા સામાન્ય રીતે ઓછામાં ઓછા ૩ થી ૪

મહિનાના ડિલિવરી સમયનો સમાવેશ થાય છે, જે ચક્રને પૂર્ણ કરવા માટે ઓછામાં ઓછા છ મહિનાના સમયગાળાની અંદર મંજૂરી આપે છે. કોર્ટે આ બાબતને અશક્ય સ્થિતિ ગણાવી હતી:

ભૌતિક નિકાસ અને આયાત પૂર્વેની શરતોના ઉપરોક્ત અર્થઘટનને ધ્યાનમાં રાખીને ડી.આર.આઈ. દ્વારા અગાઉથી મંજૂરી હેઠળ આયાત-પૂર્વેની શરતોનું ઉલ્લંઘન કર્યા વગર કોઈપણ નિકાસ કરવી લગભગ અશક્ય છે. એક હાથથી જે આપવામાં આવે છે તે બીજા હાથથી લઈ લેવામાં આવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આયાત પૂર્વેની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સંકલિત કરવેરા અને જી.એસ.ટી. વળતર ઉપકરમાંથી મુક્તિનો લાભ લગભગ ભ્રામક બની જાય છે.

(ઉપરોક્ત નોંધ ૧, ફકરો ૨૭)

એ બાબત નોંધવામાં આવી હતી કે, સીમા શુલ્ક (કસ્ટમ્સ ટેરિફ્) ધારા, ૧૫ ની કલમ ૩(૧), (૩) અને (૫) અંતર્ગત વસુલાતના સંબંધમાં કલમ ૩ (૧), (૩) અને (૫) હેઠળ એકત્ર કરવામાં આવેલી જકાત પર આયાત પૂર્વેની શરતો લાદવામાં આવી હતી. પરિણામ એ આવ્યું કે જો આયાતકાર સંકલિત કરવેરા અને વળતર ઉપકરમાંથી છૂટનો લાભ ઈચ્છતો હતો, તો અન્ય વસુલાતો 'આયાત-પૂર્વેની શરત'ને આધિન ન હતી, કારણ કે તે જ કાયોમાલ તેને આધિન હતો. આના પરિણામે તમામ વસુલાતના સંદર્ભમાં કાયોમાલ આયાત પૂર્વેની શરતને આધિન રહેશે. ત્યારબાદ હાઈકોર્ટે એફ.ટી.ડી.આર.એ. અને એફ.ટી.પી.નાં ઉદ્દેશો અને ત્યારબાદ ૧૦/૦૧/૨૦૧૯ નાં જાહેરનામા નંબર ૦૧/૨૦૧૯-કસ્ટમની નોંધ લીધી હતી, જેમાં શરત(xii)ને દૂર કરવામાં આવી હતી. અદાલતે ચુકાદો આપ્યો હતો કે, યુનિયને આઈ.જી.એસ.ટી.માંથી

મુકિત અને "એએ" સામે આયાત થતી સામગ્રી પર વળતર ઉપકર વસૂલવા માટે 'આયાત-પૂર્વેની શરતો' જાળવી રાખવી નહીં એ જાહેર હિતમાં હોવાનું જણાયું હતું. તે મુજબ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો:

એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન સ્કીમ સામે આયાત પૂર્વેની શરત લાગુ પડે છે અને એટલે જાહેરનામા નંબર ૭૯/૨૦૧૭ના માધ્યમથી ૧ એપ્રિલ, ૨૦૧૫ના રોજ જાહેરનામા નંબર ૧૯/૨૦૧૫-કસ્ટમ્સમાં આક્ષેપિત શરત (xii) રજૂ કરવામાં આવી હતી. મેનુ/કસ્ટ/૦૦૯૫/૨૦૧૭ તારીખ ૧૩ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૭ ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલી વિદેશ વેપાર નીતિના પરિચ્છેદ ૪.૧૪ માં કરવામાં આવેલો સુધારો તેમજ ૧૩ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૭ ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરનામા નંબર ૩૩/૨૦૧૫-૨૦૨૦ના રોજ કરવામાં આવેલ સુધારા મુજબ, સંપૂર્ણ સંકલિત કરવેરા અને જી.એસ.ટી. વળતર ઉપકર અનુક્રમે પેટા-કલમ (૭) અને પેટા-કલમ (૯) હેઠળ લાગુ પડતા સંપૂર્ણ કરવેરામાંથી મુકિત માટે ભૌતિક નિકાસ માટે એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન હેઠળ આયાતના કિસ્સામાં "પૂર્વ-આયાત શરતો" લાગુ કરવામાં આવે છે, જે વાજબીપણાની ચકાસણીને અનુરૂપ નથી અને એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશનની યોજનાને સુસંગત પણ નથી.

(ઉપરોક્ત નોંધ - ૧)

૧૪. અદાલતે એમ પણ તારણ કાઢ્યું હતું કે એચ.બી.પી. ના પેરા ૪.૨૭ માં ફાઈલ નંબર અથવા સત્તાધિકરણ નંબરને મંજૂરી આપીને નિકાસ/પુરવઠાનું સહ-જોડાણ સ્થાપિત કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હોવા છતાં મહેસૂલ આ મંજૂરીપાત્ર આયાતને પુનઃપ્રાપ્તિ તરીકે ગણવાની ઈચ્છા ધરાવે છે. આ હકીકત હોવા છતાં સીમા શુલ્ક (કસ્ટમ્સ ટેરિફ) ધારા, ૧૯૭૫ ની કલમ ૩(૧), ૩(૩) અને ૩(૫) હેઠળ લાદવામાં આવેલા અન્ય વસુલાતમાંથી દાયકાઓ સુધી મુક્તિ આપવાના ઉદ્દેશ સાથે આ પ્રક્રિયાને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી અને (આઈ.જી.એસ.ટી.ની વસુલાત અને વળતરની સેસમાંથી મુક્તિ આપવાના ઉદ્દેશ માટે) તેની મંજૂરી આપવાનું ચાલુ રાખવામાં આવ્યું હતું, છતાં આવી આયાતને “અચાનક” “પુનઃપૂર્તિ આયાત” તરીકે ગણવામાં આવી હતી, જેને “સમજી શકાય તેમ નથી”. (ઉપર મુજબની નોંધ -૧) અદાલતે ચુકાદો આપ્યો હતો કે, આક્ષેપિત મુક્તિ જાહેરનામું અને એફ.ટી.પી.નો પેરા ૪.૧૪, જ્યાં સુધી તેમને આક્ષેપિત કરવામાં આવ્યા હતા, તે વાજબીપણાની કસોટી સાથે બંધ બેસતા ન હતા અને તેથી એફ.ટી.પી.ની યોજનાને અધીકારક્ષેત્ર બહારની ઠરાવી હતી.

IV. આ અદાલત સમક્ષ સંઘની દલીલો

૧૫. કેન્દ્ર તરફથી રજૂ થયેલા વિદ્વાન એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ (“એ.એસ.જી.”) શ્રી એન. વેંકટરમને વિનંતી કરી હતી કે, “એએ” નો સાર એ હતો કે, નિકાસકારો પાસેથી સૌથી પહેલા ડ્યુટી ફ્રી સામગ્રીની આયાત કરવી જોઈતી હતી અને તેનો ઉપયોગ ભારતની બહાર નિકાસ કરવા માટે, ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન માટે અથવા એફ.ટી.પી. અથવા કસ્ટમ્સ

નોટિફિકેશન દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવે તો ધારેલી નિકાસ હેઠળ સપ્લાય કરવામાં આવે. નિકાસ સામાનમાં કાયોમાલ સામગ્રીના ભૌતિક સંયોજનનું આ પાસું એફ.ટી.પી.ના પેરા ૪.૦૩ હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ખાસ કરીને નિકાસ સામાનમાં આયાતી સામગ્રીના ભૌતિક સંયોજનની માંગણી કરવામાં આવી હતી, જે માત્ર નિકાસ પહેલાં કરવામાં આવતી હોય તો જ શક્ય હતું. એટલે આ પ્રકારની સત્તાઓ મુખ્યત્વે આપમેળે 'આયાત પૂર્વેની શરત' ધરાવતી હતી, જેને અનુસરવું પડતું હતું. એચ.બી.પી.ના પેરા ૪.૨૭ મુજબ સંબંધિત ગાળા માટે નિકાસ/પુરવઠાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આકસ્મિક સ્થિતિમાં જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે આ એક અપવાદ હતો. જોકે, આયાતકારો અને નિકાસકારો કોઈ અપવાદ વિના આ જોગવાઈનો લાભ ઉઠાવી રહ્યા હતા અને નિકાસનો માલસામાન ઘરેલું અથવા અન્યથા ખરીદી કરવામાં આવેલી સામગ્રીમાંથી બનાવવામાં આવતો હતો અને નિકાસ માલસામાનના ઉત્પાદન સિવાય અન્ય હેતુઓ માટે ડ્યુટી ફ્રી આયાતી માલસામાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. એચ.બી.પી.નો પેરા ૪.૨(ડી) આયાત-પૂર્વ સ્થિતિ સાથે કાયોમાલ માટે સત્તાધિકરણની સાપેક્ષમાં નિકાસના લાભને પ્રતિબંધિત કરે છે. એ.એસ.જી. એ નિકાસકારોની આ દલીલ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો કે એચ.બી.પી. ના પેરા ૪.૨૭ માં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી અને તેણે એફ.ટી.પી. ના ફક્ત ૪.૧૪ની દ્રષ્ટિએ માત્ર આયાત પૂર્વેની શરત લાદી હતી.

૧૬. એવું જણાવવામાં આવ્યું હતું કે પેરા ૪.૨૭(ડી) હેઠળ સત્તાધિકારની અપેક્ષા રાખીને કરવામાં આવેલી નિકાસ/પુરવઠો 'આયાત-પૂર્વ

શરતો' સાથે કાયોમાલ માટે પાત્ર નથી. એનો અર્થ એ થયો કે કાયોમાલ સામગ્રી (ઈનપુટ) આયાત પૂર્વેની સ્થિતિને આધિન હતી, ત્યારે પેરા જ.ર(ડી)ના આધારે સત્તાધિકરણની આગાહીમાં તે નિકાસ માટે અયોગ્ય હતી. આથી, સામાવાળાએ ખોટી ધારણા અને સમજણ અને સંબંધિત જોગવાઈઓની જાણકારીના આધારે વિનંતી કરી હતી અને ઉચ્ચ અદાલતે ખોટી રીતે આવી ભૂલભરેલી રજૂઆત પર આધાર રાખ્યો હતો.

૧૭. એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે પેરા જ.ર૭ (એ) અને (બી) એટલે કે સત્તાધિકરણની આગાહીમાં નિકાસ અને ઈનપુટ સામગ્રી પર 'આયાત-પૂર્વ શરતો' પરસ્પર વિશિષ્ટ હતી અને સાથે-સાથે ચાલે તેવી નહોતી. આક્ષેપિત આદેશમાં પરિચ્છેદ જ.ર૭(ડી)ના આ પાસાને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યો નથી. જેથી, આયાત પૂર્વેની શરતને પેરા જ.ર૭(એ) થી વિપરીત ઠરાવી અને સરકારે આ પ્રકારના સ્પષ્ટ વિરોધાભાસને દૂર કરવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં ધ્યાન આપ્યું ન હતું, જે ખોટા તથ્યો પર આધારિત હતું અને તે કાયદાની જોગવાઈઓથી વિપરીત હતું.

૧૮. એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, ઉચ્ચ અદાલતે એફ્ટીપીના પરિચ્છેદ જ.૧૪ અને કસ્ટમ્સ અધિસૂચનાઓની સંબંધિત જોગવાઈઓ, કે જેના દ્વારા 'આયાત-પહેલાની' અને 'ભૌતિક નિકાસ' અંગેની શરતો લાદી હતી, તેને રદ કરીને ભૂલ કરી હતી અને ચુકાદો આપ્યો હતો કે, એફ્ટીપીના પરિચ્છેદ જ.૦૩ હેઠળ ડ્યુટી-ફ્રી સામગ્રીના ભૌતિક સંયોજનની દલીલ એચબીપીના

પરિચ્છેદ ૪.૨૭ થી વિપરીત હતી, જેના દ્વારા ખાસ કરીને માન્ય હોવાની અપેક્ષામાં આયાતને મંજૂરી આપે છે.અદાલતનું અવલોકન યોગ્યતા વગરનું હતું.અદાલતે ખોટી રીતે એફટીપીના ફરરા ૪.૦૩ ની તુલનામાં એચબીપીના ફરરા ૪.૨૭ને પ્રાથમિકતા આપી હતી, ખાસ કરીને જ્યારે એફટીપીના ફરરા ૧.૦૩ ની દ્રષ્ટિએ નિકાસકાર અથવા આયાતકાર દ્વારા અનુસરવાની પ્રક્રિયાઓ નિર્ધારિત કરવા એચબીપીની તુલનામાં એફટીપીની શ્રેષ્ઠતા હતી.એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે ફરરા ૪.૨૭ (ઘ) દ્વારા ફરરા ૪.૨૭ (એ) ના વ્યાપને સિમિત અને મર્યાદિત કરવામાં આવ્યો છે. પરિચ્છેદ ૪.૨૭ (ઘ) ની જોગવાઈ અમલમાં આવતાની સાથે જ પરિચ્છેદ ૪.૨૭ (ક) નિષ્ક્રિય થઈ ગયો.

૧૯. એવો પણ આગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો કે, એફટીપીના ફરરા ૪.૦૩ અને એચબીપીના ફરરા ૪.૨૭ (જ) વચ્ચે કોઈ વિરોધાભાસ નથી. વ્યક્તિગત ફરરાઓનો વ્યાપ અને કાર્યક્ષેત્ર તદ્દ અલગ હતા.એફટીપીના ફરરા ૪.૦૩ (a) માં એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે:

"(ક) ઈનપુટની ડ્યુટી-મુક્ત આયાતને મંજૂરી આપવા માટે એડવાન્સ ઓથોરાઈઝેશન ઈશ્યૂ કરવામાં આવે છે, કે જે નિકાસ પેદાશમાં સામેલ છે (બગાડ માટે સામાન્ય ભથ્થું લાગુ કરીને). વધુમાં, નિકાસ કરવા માટેના ઉત્પાદનોના ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં વપરાતા/ઉપયોગમાં લેવાતા ઇંધણ, તેલ, કેટાલિસ્ટને પણ મંજૂરી આપી શકાશે."(ફરરા ૪.૦૩ (ક))

૨૦. નિકાસ ઉત્પાદનમાં ભૌતિક રીતે સામેલ કરવામાં આવનાર ઇનપુટ પરની ડ્યુટી મુક્ત આયાતને મંજૂરી આપવા માટે 'એએ યોજના'નો ઉદ્દેશ અને ભાવના સ્પષ્ટ હતી.સંબંધિત કસ્ટમ અધિસૂચનાઓ પણ ફક્ત ૪.૦૩ નો સંદર્ભ આપે છે, જેમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે, છૂટછાટને લંબાવવાની જોગવાઈના સંદર્ભમાં "એએ" ઇશ્યૂ કરવામાં આવ્યો હતો.નિકાસ ચીજવસ્તુઓમાં ઇનપુટ્સને ભૌતિક રીતે સામેલ કરવાની જોગવાઈ બે કારણોસર આ યોજનાનાં ઉદ્દેશ માટે જરૂરી હતી.એક, વાસ્તવમાં આયાત કરવામાં આવેલી ઇનપુટ સામગ્રીને નિકાસ કરવામા આવનાર સામાનમાં ભૌતિક રીતે સામેલ કરવી અને બીજું, નિકાસ કરવામા આવનાર સામાનમાં માત્ર જે ચીજવસ્તુઓને ભૌતિક રીતે સમાવિષ્ટ કરેલી છે તેને ઇનપુટ તરીકે આયાત કરી શકાય છે.જ્યાં સુધી પ્રથમ સ્થિતિની વાત હતી, ત્યાં રીપ્લેનિશમેન્ટનો કોઈ પ્રશ્ન જ નહોતો, કારણ કે આયાત કરેલા ઇનપુટ્સ નિકાસનો ભાગ બની ગયા હતા.આ પ્રકારની ચીજવસ્તુઓની આયાત નિકાસ શરૂ થાય તે પહેલાં થવી જોઈએ, જેથી આયાતકાર તેમાંથી તૈયાર ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરી શકે.એટલા માટે "આયાત પૂર્વેની શરતોનું" પાલન કરવું પડતું હતું અને સાથે-સાથે તેઓ સત્તાધિકરણની અપેક્ષાને લીધે નિકાસનાં લાભનો લાભ ઉઠાવી શકતા નહોતા.જોકે, બીજા પ્રકારની સ્થિતિમાં, આયાતકાર નિકાસ ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરવા માટે ડ્યુટી-મુક્ત સામગ્રીને બદલે અન્ય રીતે ખરીદેલી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી શકે છે, પરંતુ સામગ્રીનો પ્રકાર (આ રીતે ખરીદેલી) તમામ બાબતોમાં આયાત કરવાની સામગ્રી સાથે સમાન હોવો જોઈએ.બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો નિકાસ સામાનમાં ઉપયોગમાં લેવાતી સામગ્રીને માત્ર

આયાત માટે જ મંજૂરી આપી શકાશે.આ કિસ્સામાં આયાત પૂર્વેની શરતોનું પાલન કરવાની જરૂર નહોતી-આયાતકાર સત્તાધિકરણની આશામાં નિકાસનો લાભ લઈ શકે છે.મહેસૂલ વિભાગે દલીલ કરી હતી કે, એક્ઝિટીપીનો ફરો જ.૦૩ એ એચબીપીના ફરો જ.૨૭ સાથે વિરોધાભાસી નથી. ફરો જ.૨ (ધ) ની ગેરહાજરીમાં, આ બે જોગવાઈઓને વિરોધાભાસીને બદલે પૂરક ગણવામાં આવી હતી.ફરો ૨(ધ)ને ઉમેરીને સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી કે, આયાતકારોએ એક્ઝિટીપીના પરિચ્છેદ જ.૦૩ ની જોગવાઈનું પાલન કરવું પડશે.

૨૧. એવી વિનંતી કરવામાં આવી હતી કે, ઉચ્ચ અદાલતે એક્ઝિટીપીના પરિચ્છેદ જ.૧૩માં ઉલ્લેખિત ઇનપુટ માટે આયાત પૂર્વેની શરત હોવી જોઈએ, જે હાલના કેસમાં નથી. એક્ઝિટીપીના ફરો જ.૧૩ હેઠળ આયાત પહેલાંના સામાનનો ખાસ ઉલ્લેખ કરવાનો કોર્ટનો આગ્રહને ખોટી રીતે રજુ કરવામાં આવ્યો હતો. મહેસૂલ વિભાગે નોંધ્યું હતું કે ફરો જ.૧૩ (૧) એ પોતે જ મુદ્દાને એ મતલબનું નોટિફાઇ કરવા માટે છોડી દીધો છે કે કયાં ઇનપુટ ડીજીએક્ઝિટી માટે ‘આયાત પૂર્વેની શરતો’ને આધિન રહેશે:(એક્ઝિટીપીનો ફરો જ.૧૩ (૧))

ડીજીએક્ઝિટી જાહેરનામું બહાર પાડીને આ પ્રકરણ અંતર્ગત ઇનપુટ માટે પૂર્વ-આયાત શરત લાદી શકે છે.

આ જોગવાઈ સ્પષ્ટપણે એવી કોઈપણ ચીજવસ્તુઓ પર ‘આયાત પૂર્વેની શરતો’ લાદવાનો અવકાશ આપે છે, જેને પોલિસીનાં સદર પ્રકરણ-૪માં આવરી લેવામાં આવી શકાય હોત.તેથી, "એ.એ." હેઠળ આયાત કરવામાં

આવતી તમામ ચીજવસ્તુઓ માટે આ પ્રકારની શરતો નીતિ-નિર્માતાઓની ક્ષમતા અને અધિકારની અંદર હતી. એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, હાઇકોર્ટે તે બાબતની નોંધ લીધી ન હતી કે, ડીજીએફટીને ૧૩.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ જાહેરનામા નંબર ૩૩/૧૦૧૫-૨૦ ને ઈશ્યૂ કરવાની સત્તા આપવામાં આવી હતી. આ જાહેરનામું સામાન્ય સ્વરૂપનું હતું અને તેમાં કોઈ પણ ચીજવસ્તુઓને તેના કાર્યક્ષેત્રમાંથી બાકાત રાખવામાં આવી નહોતી. એકમાત્ર શરત એ હતી કે, જ્યાં પણ આયાતકાર આઈજીએસટી અને વળતર ઉપકર મુક્તિનો લાભ લેવા માંગતો હોય, ત્યાં ‘આયાત-પાહેલાની શરતો’ને સંતોષજનક રીતે પૂર્ણ કરવી પડશે. ચીજવસ્તુઓના સમૂહનો ચોક્કસ ઉદ્દેશ ધરાવતી નકારાત્મક યાદીની ગેરહાજરીમાં, જેને સદર જોગવાઈમાં આવરી લેવાની નહોતી, તમામ ચીજવસ્તુઓને કથિત જાહેરનામું દ્વારા આવરી લેવામાં આવી હતી અને સમાન શરતને આધિન હતી. એવી પણ વિનંતી કરવામાં આવી હતી કે, આ હેતુ માટે દરેક સંભવિત વસ્તુનો ઉદ્દેશ કરવો ન તો વ્યવહારિક છે અને ન તો શક્ય છે. જાહેરનામામાં કોઈ નેગેટિવ લિસ્ટની ગેરહાજરીમાં આવી "આયાત પૂર્વેની શરતો" આયાત કરવા માટેની તમામ ચીજવસ્તુઓ પર લાગુ પડતી હતી.

૨૨. એ.એસ.જી.એ વિનંતી કરી હતી કે, ઉચ્ચ અદાલતે સામગ્રી સમયગાળા (એચ.બી.પી.ના ફકરા ૪.૪૨ હેઠળ) દરમિયાન એફ.ટી.પી.ના ફકરા ૪.૨૨ સાથે અનુસંધાનમાં જારી કરવામાં આવેલ "પરિશિષ્ટ-૪જે" ના હેતુનો અર્થ કાઢવામાં ભૂલ કરી હતી, જેમાં જે વિવિધ ચીજવસ્તુઓની આયાત કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવેલી તે સંબંધમાં નિકાસ કરવાની જવાબદારીનો

ગાળો જણાવવામાં આવ્યો હતો.ફકરા જ.૨૨ સામાન્ય જોગવાઈ હતી, જેમાં નિકાસ કરવાની જવાબદારીના સમયગાળા તરીકે ૧૮ મહિનાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો."પરિશિષ્ટ-૪જે" માં ઉલ્લેખિત ચીજવસ્તુઓના સમૂહ માટે આ પ્રકારનો ગાળો જુદો હતો એટલે "પરિશિષ્ટ-૪જે" એ પરિચ્છેદ જ.૨૨ નો ભાગ હતો અને પરિચ્છેદ જ.૧૩નો ભાગ ન હતો.વધુમાં પરિશિષ્ટ-૪ જે એ પરિચ્છેદ જ.૨૨ ના હેતુ માટે નકારાત્મક યાદી હતી, જેમાં નિકાસ કરવાની જવાબદારીનો સમયગાળો સામાન્ય જોગવાઈથી અલગ હોય તેવા પ્રકારના માલસામાનના સમૂહને નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો.આ ઉપરાંત, આ ચીજવસ્તુઓના સંદર્ભમાં "આયાત પહેલાની શરત" લાગુ પડતી હતી.પરિશિષ્ટ-૪જેનું શીર્ષક ("ચોક્કસ ઇનપુટ માટે નિકાસ કરવાની જવાબદારી સમયગાળો") એફટીપીના ફકરા જ.૨૨ અને એચ.બી.પી.ના ફકરા જ.૪૨નો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરે છે. તે સ્પષ્ટ હતું કે તેનો હેતુ નિર્દિષ્ટ માલની નિકાસ જવાબદારીના સમયગાળાને વ્યાખ્યાયિત કરવાનો હતો. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, માત્ર પરિશિષ્ટ-૪જેમાં આયાત પૂર્વેની શરતોનું પાલન કરવાની જોગવાઈ હોવાથી તેનો અર્થ એ નથી કે, આ યાદી ફક્ત એ જ ચીજવસ્તુઓ માટે છે, જેના પર આયાત પૂર્વેની શરતો લાગુ પડે છે.

૨૩. એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે એચબીપીના ફકરા જ.૧૪ અને એફટીપીના ફકરા જ.૧૩ વચ્ચે કોઈ વિરોધાભાસ ન હતો, કારણ કે ફકરા જ.૧૪ ફકરા જ.૧૩ ના દાયરામાં ન આવતા ઇનપુટ્સના કિસ્સામાં પણ 'આયાત-પૂર્વ શરત' લાદવામાં આવી હતી. પરિશિષ્ટ-૪જે હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલી

મર્યાદિત ચીજોને ફક્ત ૪.૧૩ હેઠળ આવરી લેવામાં આવી હોવાની ભૂલભરેલી સમજને આધારે આ નિષ્કર્ષ કાઢવામાં આવ્યો હતો.આઈજીએસટીની ચુકવણીમાંથી મુક્તિ મેળવવાનો ઉદ્દેશ ધરાવતા એએ હેઠળ આયાત થનારા તમામ ઉત્પાદનોને એક્સ્ટીપીના ફક્ત ૪.૧૩ના સંદર્ભમાં તારીખ ૧૩.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલા જાહેરનામા નંબર ૩૩/૨૦૧૫-૨૦ માં આવરી લેવામાં આવ્યા હતા.ઉપરોક્ત જાહેરનામાને આધારે, જે ક્ષણે કોઈ પણ ઉત્પાદકે આઈજીએસટી લાભ મેળવવા માટે એએ હેઠળ કોઈ પણ વસ્તુની આયાત કરવાનું નક્કી કર્યું, તે જ ક્ષણે ફક્ત ૪.૧૪ માં જણાવ્યા અનુસારઆયાત પૂર્વેની જરૂરિયાત આકર્ષિત થઈ ગઈ. આ જાહેરનામાએ એક્સ્ટીપીનાં ફક્ત ૪.૧૩ અને ૪.૧૪ વચ્ચે સેતુ તરીકે કામ કર્યું હતું, જે એક્સ્ટીપીની ભાવનાને અનુરૂપ હતું.

૨૪. વિદ્વાન એએસજીએ વિનંતી કરી કે ઉચ્ચ અદાલત દ્વારા અર્થઘટન કરવામાં આવેલી સૂચનાઓમાં અમુક કરની વસૂલાતમાંથી મુક્તિ આપવાની શરતોમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. ઉચ્ચ અદાલત દ્વારા અર્થઘટન કરાયેલ અધિસૂચનાઓ ચોક્કસ કરની વસૂલાતમાંથી મુક્તિ આપવા માટેની શરતોમાં સુધારો કર્યો. સામાવાળા નિકાસકારોએ કર લાદવાની સત્તાને પડકારી નહોતી. તેમની એકમાત્ર દલીલ એ હતી કે જાહેરનામામાં સૌપ્રથમ વખત રજૂ કરવામાં આવેલી 'આયાત-પૂર્વ' શરત બોજારૂપ હતી.તેઓ એવી પણ દલીલ કરે છે કે આ શરતો વિરોધાભાસી છે અને વ્યવસાયોને બોજારૂપ બનાવે છે. આ શરતો વિરોધાભાસી હતી અને ધંધાને બોજારૂપ બનાવ્યો.એએસજીએ રજૂઆત કરી હતી કે, એકવાર વસૂલવાની સત્તા નિર્વિવાદ થઈ ગયા પછી, જે શરતો હેઠળ આવા

વસૂલાતો લાદવામાં આવ્યા હતા, અને જે રીતે તે એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા, તે વિધાનસભા અથવા સંસદના કાર્યક્ષેત્રમાં હતી.જ્યાં સુધી એવું બતાવવામાં ન આવે કે કાયદામાં સંગ્રહની એક પદ્ધતિ લાદવામાં આવી છે જે અસ્પષ્ટ છે, અથવા મનસ્વી છે, ત્યાં સુધી અદાલતોએ વસૂલાતમાં દખલ કરવી જોઈએ નહીં.એ જ રીતે, જો આકારણી અને એકત્રીકરણ માટે કોઈ વ્યવસ્થા ન હોય તો વસૂલાત નિષ્ફળ જઈ શકે છે. ખાંડિગે શામ ભાટ વિ. એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર (૧૯૬૩ (૩) SCR ૮૦૯) અને આસિસ્ટન્ટ કમિશ્નર ઓફ અર્બન લેન્ડ ટેક્સ વિ. બર્કિંગહામ એન્ડ કાર્નેટિક કંપની લિમિટેડ (૧૯૭૦ (૧) SCR ૨૬૮), આર. કે. ગર્ગ વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા (૧૯૮૧(૧) SCR ૯૪૭) અને યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા વિ. વી.કે.સી. ફૂટસ્ટેપ્સ ઇન્ડિયા (પી) લિમિટેડ (૨૦૨૨ (૨) SCC ૬૦૩) તરીકે નોંધાયેલા નિર્ણયો પર આધાર રાખવામાં આવ્યો હતો. હતો. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, ન્યાયાલયોએ કોઈ પણ નાણાકીય કાયદાનો અર્થઘટન કરતી વખતે સાવચેતી રાખવી જોઈએ અને કોઈ પણ પ્રકારની જોગવાઈ કે છૂટછાટની શરતો કે કાયદા દ્વારા લાદવામાં આવેલી શરતો કે ડેલિગેટેડ કાયદાના માધ્યમથી તેને અતાર્કિક કે મનમાની ગણવી જોઈએ નહીં.વિદ્વાન એએસજીએ વિનંતી કરી હતી કે, એક નવો કાયદો હોવાને કારણે, સંઘે જુદા જુદા મંતવ્યો અને ધોરણોને ધ્યાનમાં લેવા પડ્યા હતા, અને સમગ્ર પરોક્ષ કર સ્પેક્ટ્રમને ફરીથી તૈયાર કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

૨૫. છેલ્લે એવી વિનંતી કરવામાં આવી હતી કે, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા

૧૦.૦૧.૨૦૧૯ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરનામું નંબર ૦૧/૨૦૧૯

– સી.યુ.એસ., જેમાં ‘આયાત-પૂર્વ સ્થિતિ’ની જરૂરિયાત ધરાવતી શરત (xii) નાબૂદ કરવામાં આવી હતી, એ એવું કહેવાનું કારણ ન હોઈ શકે કે, આ પ્રકારની સ્થિતિ અસ્તિત્વમાં હોય તે સમયગાળા માટે તેની અવગણના કરી શકાય.એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, ઉપરોક્ત પછીનું જાહેરનામું ન્યાયિક તર્કની પ્રક્રિયા દ્વારા ભૂતલક્ષી અસર આપી શકાતું નથી, કારણ કે એફટીડીઆરએની મૂળ જોગવાઈઓ પણ ગોણ ભૂતલક્ષી કાયદાને મંજૂરી આપતી નથી.

V. સામાવાળા-નિકાસકારોની દલીલો

૨૬. વિદ્વાન પરિષ્ઠ વકીલ સુશ્રી મીનાક્ષી અરોરાએ દલીલ કરી હતી કે, એફટીપી હેઠળ એએ ઉત્પાદક-નિકાસકાર અથવા વેપારી નિકાસકારને જારી કરી શકાય છે, જે ભૂતકાળના નિકાસ પ્રદર્શન (ઓછામાં ઓછા અગાઉના બે નાણાકીય વર્ષોમાં) સાથે સહાયક ઉત્પાદક સાથે જોડાયેલ હોય.પૂરી પાડવામાં આવેલ આયાતના સીઆઈએફ મૂલ્યના સંદર્ભમાં હકદારી ભૌતિક નિકાસના એફઓબી મૂલ્યના ૩૦૦% સુધી અને/અથવા અગાઉના નાણાકીય વર્ષમાં ડીમ્ડ નિકાસના એફઓબી મૂલ્ય અથવા ₹ ૧ કરોડ, બેમાંથી જે વધુ હોય તે હતી. એફટીપીના પરિચ્છેદ ૪.૦૩ હેઠળ સૂચિત શરતોનું પાલન કરવા પર, સામાવાળાઓને એએ લાઈસન્સ ઈશ્યૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

૨૭. આઈજીએસટી વસૂલવાની સૂચના મળ્યા પછી, અગાઉની એફટીપી વ્યવસ્થામાં એએ મારફતે નિકાસકારોને આપવામાં આવતી આગોતરી મુક્તિના

લાભોને રૂ. ૨૮ જૂન, ૨૦૧૭ ના રોજના જાહેરનામા નંબર ૨૬/૨૦૧૭-કસ્ટમ્સ દ્વારા આ યોજનામાં રજૂ કરવામાં આવેલા સુધારા દ્વારા રદ કરવામાં આવ્યા હતા ("જીએસટી જાહેરનામું સુધારીને").

૨૮. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, એએ યોજના ૧૯૮૬થી અમલમાં આવી ત્યારથી કોઈપણ 'આયાત-પૂર્વ શરતો' વિના કોઈપણ પ્રકારની ખામી કે દુરુપયોગ વિના કાર્યરત હતી. જ્યારે કેન્દ્ર સરકારે જાહેર હિતમાં આયાત પૂર્વેની શરત નાબૂદ કરી હતી, ત્યારે ૧૦.૦૧.૨૦૧૮થી તે સફળતાપૂર્વક કાર્યરત હતી. આમ, આ પ્રકારની કોઈ પણ શરત વિના સફળતાપૂર્વક કાર્યરત યોજના પર માત્ર ૧૩.૧૦.૨૦૧૭ થી ૦૮.૦૧.૨૦૧૮ સુધીના મર્યાદિત સમયગાળા માટે આયાત પૂર્વેની શરતો લાદવાનો કોઈ તર્ક કે વાજબી આધાર નહોતો.

૨૯. એવી વિનંતી કરવામાં આવી હતી કે, 'આયાત પૂર્વેની શરત' માત્ર આઈજીએસટી અને વળતર ઉપકરણોથી મુક્તિ માટે જ આવા મર્યાદિત સમયગાળા માટે લાગુ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બીસીડી, એડીડી, સેફગાર્ડ ડ્યુટી વગેરે જેવી અન્ય આયાત ડ્યુટીને 'આયાત પૂર્વેની શરત' વિના આશરે ૧૩ મહિનાના આ સમયગાળા દરમિયાન પણ મુક્તિ આપવામાં આવી હતી.

૩૦. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે આઈજીએસટી અને વળતર ઉપકરણો આ 'પૂર્વ-આયાત શરત' ને આધિન કરવા અને અન્ય પ્રકારની આયાત ડ્યુટી માટે આ શરત લાગુ ન કરવા માટે કોઈ કારણ અથવા વાજબીપણું

આપવામાં આવ્યું ન હતું.જો એ.એ. માટે આયાત-પૂર્વ શરત લાગુ પડે તો આ સંપૂર્ણ યોજનાને રદ કરવામાં આવશે, કારણ કે કોઈ પણ ઉત્પાદક-આયાતકાર માટે આયાત-પૂર્વ શરત પૂર્ણ કરવી અશક્ય હતી, જ્યારે નિકાસ ઓર્ડર વિદેશી ગ્રાહકો પાસેથી ખરીદીના ઓર્ડર પ્રાપ્ત થયા પછી ૪ અઠવાડિયાથી ૮ અઠવાડિયાનાં ટૂંકા ગાળામાં અંતિમ ઉત્પાદનોને પૂરા કરીને નિકાસ ઓર્ડરનો અમલ કરવાનો હતો.એક લાક્ષણિક કિસ્સામાં, ઉત્પાદક-નિકાસકાર ખરીદી ઓર્ડર પ્રાપ્ત થયાના છ મહિનાથી વધુ સમય પછી જ ચીજવસ્તુઓની નિકાસ કરી શકે છે, જો 'આયાત-પૂર્વ શરત' સંતુષ્ટવી હોય તો. પરિણામે, ખરીદીનો ઓર્ડર મળ્યાથી આશરે ૪ થી ૮ અઠવાડિયાનો ડિલિવરીનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ ન થઈ શક્યો હોત.વધુમાં એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, સત્તાધિકરણ હેઠળની તમામ આયાત વપરાશકર્તાની વાસ્તવિક સ્થિતિને આધિન હતી.તેથી ઉત્પાદક નિકાસકારોને કોઈપણ સત્તાધિકરણ સામે કરમુક્ત આયાત કરાયેલા કાચા માલનું વેચાણ કરવાની કે નિકાલ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી નહોતી. નિયમિત નિકાસકારો સાઈકલમાં તેમનો વ્યવસાય કરતા, એટલે કે તેમને આપવામાં આવેલી અમુક અધિકૃતતાઓ સામે કરમુક્ત ઇનપુટ-રો મટેરિઅલની આયાત કરતા અને સદર અમુક અધિકૃતતાઓના સંદર્ભમાં, નિકાસ માટે અંતિમ પેદાશોના ઉત્પાદન માટે આ પ્રકારના માલસામાનનો ઉપયોગ કરતા. પરિણામે, એક ચોક્કસ અધિકૃતતા સામે ઇનપુટ્સના કન્સાઈન્મેન્ટની આયાત અને તે ચોક્કસ અધિકૃતતાઓ સામે નિકાસ માટે અંતિમ પેદાશોના ઉત્પાદન માટે આવા ઇનપુટ્સના ઉપયોગ વચ્ચે કોઈ 'એક થી એક' સહસંબંધ ન હોઈ શકે – આ પ્રકારની સ્થિતિ નિયમિત ઉત્પાદક-નિકાસકારો માટે શક્ય નહોતી. 'પ્રિ-

ઇમ્પોર્ટ કન્ડીશન' કોઈ હેતુ પૂરો પાડતી નથી એ વાત સમજાતા, કેન્દ્રએ તા.૧૦.૦૧.૨૦૧૯ના રોજ આ શરતને દૂર કરેલ, જેનાથી નિકાસકારોના એ વલણની પુષ્ટિ થયેલ, કે આ શરત સદર યોજના માટે અસંગત હતી અને આ શરતને એએ યોજનાના ઉદ્દેશો સાથે કોઈ સંબંધ નહોતો.

૩૧. એવી રજૂઆત કરવામાં આવેલ કે, 'પ્રિ-ઇમ્પોર્ટ કન્ડીશન'માં અનુચ્છેદ-૧૪નું ઉલ્લંઘન થતું હતું, જેમાં ચોક્કસ લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરવા વાજબી વર્ગીકરણને મંજૂરી આપવામાં આવેલ. સામાવાળાઓએ *લક્ષ્મી ખંડસારી વિ. ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય* [૧૯૮૧ (૩) એસસીઆર ૯૨], *હરિયાણા રાજ્ય વિ. જય સિંહ* [૨૦૦૩ (૯) એસસીસી ૧૧૪] અને *વેલફેર એસોસિએશન એઆરપી વિ. રણજીત પી. ગોહિલ* [૨૦૦૩ (૯) એસસીસી ૩૫૮]ના કેસ પર આધાર રાખ્યો હતો અને અરજ કરી હતી કે, વર્ગીકરણ વાજબી હોવા માટે, તેણે બે કસોટીઓ પૂર્ણ કરવી જોઈએ. એક, તે મનસ્વી, બનાવટી કે ગોળગોળ ન હોવું જોઈએ અને સમજવા યોગ્ય ભિન્નતા તથા કેટલાક વાસ્તવિક અને નોંધપાત્ર તફાવત પર આધારિત હોવું જોઈએ, કે જે તે વર્ગમાં જૂથબદ્ધ વ્યક્તિઓ અથવા વસ્તુઓને તેમાંથી બાકાત રાખવામાં આવેલ અન્યોથી અલગ પાડે. બીજું, વર્ગીકરણના આધાર તરીકે અપનાવવામાં આવેલા તફાવતનો સવાલ હેઠળના કાયદા દ્વારા પ્રાપ્ત કરવા વાંછિત ઉદ્દેશ સાથે તર્કાધાર અથવા વાજબી જોડાણ આવશ્યક રીતે હોવું જોઈએ.

૩૨. વકીલે દલીલ કરેલ કે, હાઈકોર્ટે યોગ્ય રીતે તારણ કાઢ્યું હતું કે, 'પ્રિ-ઇમ્પોર્ટ કન્ડીશન' લાવવી એ વર્ગ ધારાનું ઉદાહરણ હતું. કેન્દ્રએ માત્ર ચોક્કસ વર્ગના લાઈસન્સ ધારકોને જ આઈજીએસટીનો લાભ લેવા સક્ષમ બનાવીને સમાન વર્ગના લાઈસન્સ ધારકો સાથે ભેદભાવયુક્ત વ્યવહાર કર્યો હતો. એનું કારણ એ હતું કે, જે લોકોએ વસ્તુઓની આયાત કરતા પહેલા નિકાસની જવાબદારી પૂર્ણ કરી હતી, તેમને આઈજીએસટીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી.

૩૩. તા.૧૩.૧૦.૨૦૧૭ પહેલા બહાર પાડવામાં આવેલ 'એએ' પર 'પ્રિ-ઇમ્પોર્ટ કન્ડીશન' લાદવાથી નિકાસકાર-સામાવાળાઓ, કોઈ લાઈસન્સ ન ધરાવતા આયાતકારની પરિસ્થિતિમાં મૂકાઈ ગયેલ. સામાવાળાઓએ સંબંધિત નિકાસની જવાબદારી પૂર્ણ કર્યા બાદ ચીજવસ્તુઓની આયાત કરી હતી. વાદગ્રસ્ત અધિસૂચનાઓમાં સુધારાના પશ્ચાદવર્તી અમલીકરણ દ્વારા જૂના 'એએ' માટે ફરજિયાત કરવામાં આવેલ 'પ્રિ-ઇમ્પોર્ટ કન્ડીશન' પૂર્ણ કરવી અશક્ય હતી, તેમ છતાં સામાવાળાઓ દર્શાવી શકેલ કે, તમામ આયાતી ચીજવસ્તુઓનો ઉપયોગ પછીથી નિકાસ પેદાશોના ઉત્પાદન માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

૩૪. સામાવાળાઓ તરફે ઉપસ્થિત વકીલે જણાવ્યું હતું કે, એએ યોજના હેઠળ બીસીડી અને આઈજીએસટીની ભિન્ન ગણનાઓનું કોઈ કારણ નહોતું. જ્યારે આયાતી ચીજવસ્તુઓ પર આઈજીએસટીની વસૂલાતને બીસીડીની વસૂલાતની જેમ ગણવામાં આવતી હતી, ત્યારે કોઈ કારણ નહોતું કે શા માટે આ

યોજના હેઠળ લાયસન્સ ધારકોને આપવામાં આવેલી બીસીડીની બિનશરતી મુક્તિ એ જ યોજના હેઠળ આયાત કરવામાં આવતી ચીજવસ્તુઓ માટે ઉપલબ્ધ આઈજીએસટીની મુક્તિ સુધી લંબાવી ન શકાય. મૂળ જાહેરનામા નં. ૧૮/૨૦૧૫-કસ્ટમ્સ હેઠળ બીસીડી મુક્તિની સરખામણીમાં આઈજીએસટી લાભ સાથે કરવામાં આવેલ આ ભિન્નતા યોગ્ય નહોતી અને બંધારણના અનુચ્છેદ-૧૪ હેઠળ વાજબી વર્ગીકરણની કસોટીમાં નિષ્ફળ ગયેલ. બીસીડી માટે મુક્તિ આપતી વખતે આઈજીએસટીનો લાભ આપવાનો ઇનકાર કરવા બાબતે બંને વચ્ચે કોઈ સમજૂ શકાય તેવો તફાવત નહોતો. તે યોજના હેઠળના ઉદ્દેશ્યોની સમકક્ષ, મુક્તિ માટે આઈજીએસટી અને બીસીડી વર્ગીકરણ પાછળ પણ કોઈ તર્ક ન હતો.

૩૫. સામાવાળાઓ તરફે ઉપસ્થિત વકીલે યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા (યુઓઆઈ) અને અન્ય વિ. એન. એસ. રત્નમ એન્ડ સન્સ [૨૦૧૫ (૮) એસસીઆર ૭૫૧]ના કેસ પર આધાર રાખ્યો હતો, જેમાં ઠરાવવામાં આવેલ કે, કસ્ટમ ડ્યુટીની ચૂકવણી માટે કરદાતાઓની બે કેટેગરીઓ વચ્ચે અસ્પષ્ટ તફાવતને આધારે અલગ-અલગ મુક્તિ આપવી ભેદભાવપૂર્ણ અને અતાર્કિક છે. વિદ્વાન વકીલે એમઆરએફ લિમિટેડ, કોહ્નાયમ વિ. આસિસ્ટન્ટ કમિશનર (એસેસમેન્ટ) સેલ્સ ટેક્સ અને અન્ય [૨૦૦૬ એસયુપીપી (૬) એસસીઆર ૪૧૭]ના કેસનો સંદર્ભ લેતાં રજૂઆત કરેલ કે, બે કરોના સંબંધમાં 'પ્રિ-ઇમ્પોર્ટ' શરતો લાદવી એ મનસ્વી અને અતાર્કિક હતું.

૩૬. વાસુ દેવ સિંહ વિ. યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા [૨૦૦૬ એસયુપીપી (૯) એસસીઆર ૫૬૫]ના કેસમાં આ કોર્ટના નિર્ણય પર પણ આધાર રાખી પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલ કે, પ્રત્યાયુક્ત વિધાનના સ્વરૂપને નિયમ બનાવવાની સત્તા અને વિધાનની કામગીરીમાંથી મુક્તિની મંજૂરી તરીકે વ્યાપક રીતે વર્ગીકૃત કરી શકાય. પછીની કેટેગરીમાં, ન્યાયિક સમીક્ષાનો અવકાશ વ્યાપક હશે, કારણ કે વૈધાનિક સત્તાનો ઉપયોગ કરતી વખતે વૈધાનિક સત્તાતંત્રએ દર્શાવવું જોઈએ કે, તે માત્ર તેના ચાર ખૂણામાં જ કરવામાં આવ્યું ન હતું, પરંતુ અન્યથા પી.જે. ઇરાની વિ. મદ્રાસ રાજ્ય [૧૯૬૨ (૨) એસસીઆર ૧૬૯]ના કેસમાં આ કોર્ટ દ્વારા નિર્ધારિત માપદંડોને પણ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ. કોર્ટે ઠરાવ્યું હતું કે, જો કોઈ જાહેરનામા દ્વારા આ અધિનિયમને રદ કરવામાં આવ્યો હોત, તો તે રદ કરવાપાત્ર હોત.

૩૭. એવી રજૂઆત કરવામાં આવેલ કે, સંપૂર્ણ એએ યોજના 'પ્રિ-ઈમ્પોર્ટ કન્ડીશન'ને કારણે નાશ પામેલ અને આથી, આવી શરત રદ કરવાની જરૂર હતી. લક્ષ્મી ખંડસારી (સુપ્રા)ના કેસ પર આધાર રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કોર્ટે ઠરાવ્યું હતું કે, નિયંત્રણો લાદવામાં, રાજ્યએ પરિસ્થિતિની જરૂરિયાત મુજબ નાગરિકોના અધિકારોને મર્યાદિત કરીને સામાજિક નિયંત્રણ સમાન એક વસ્તુનિષ્ઠ ધોરણને અપનાવવું જોઈએ. જ્યારે અનુચ્છેદ-૧૯(૧)(જી)માં આપવામાં આવેલ મૂળભૂત અધિકારોના ઉપયોગ પર નિયંત્રણો મૂકતાં કાયદાની માન્યતાને પડકારવામાં આવે છે, ત્યારે આ પ્રતિબંધો વાજબી છે તે સાબિત કરવાની જવાબદારી રાજ્યની છે. એવી રજૂઆત કરવામાં આવેલ કે, આ

પહેલીવાર મુક્તિ આપવાનો કેસ નથી. કેન્દ્ર દ્વારા પ્રતિબંધો મૂકવાની માંગ કરવામાં આવી હોવાથી, તેમણે દર્શાવવું પડ્યું હતું કે, શરતો ઉપાયાત્મક અને જરૂરી હતી. આથી એવી દલીલ કરવામાં આવેલ કે, 'પ્રિ-ઇમ્પોર્ટ કન્ડીશન' (જેનો 'એએ' યોજના દ્વારા હાંસલ કરવા વાંછિત ઉદ્દેશ સાથે કોઈ સંબંધ નહોતો) લાવવા પાછળ કોઈ તર્ક ન હોવાથી, તે બંધારણના અનુચ્છેદ-૧૯(૧) (જી)નું ઉલ્લંઘન હતું અને તે મુજબ તેને રદબાતલ કરવામાં આવેલ.

VI. વિશ્લેષણ અને તારણો

૩૮. 'એએ' યોજના, એફટીપી હેઠળ કેન્દ્ર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ શુલ્ક મુક્તિ યોજના છે. સદરહુ યોજના હેઠળ, નિકાસ થતી પેદાશોના ઉત્પાદન માટે જરૂરી કાચા માલ/ઇનપુટ્સને આયાત શુલ્કની ચુકવણીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે, એટલે કે, નિકાસ થતી પેદાશોના ઉત્પાદન માટે શૂન્ય કસ્ટમ્સ ડ્યુટી પર કાચો માલ કે ઇનપુટ્સ આયાત કરી શકાય છે. આ યોજનાનો હેતુ વૈશ્વિક બજારમાં ભારતના ઉત્પાદનોની સ્પર્ધાત્મકતા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. જ્યારે કાચા માલ પર ચૂકવવામાં આવતાં શુલ્કની બચત થાય છે, ત્યારે નિકાસ થતી આખર-પેદાશની પડતર કિંમતમાં ઘટાડો થાય છે. સદરહુ યોજનાના સંદર્ભમાં, નિકાસકાર કાચા માલની ડ્યુટી ફ્રી આયાત કરી શકે છે. (વિદેશ વ્યાપાર નીતિ (એફ.ટી.પી.)ના પ્રકરણ-૯ ના પરિચ્છેદ- ૯.૪૪ મુજબ, "કાચો માલ" એ માલના ઉત્પાદન માટે જરૂરી ઇનપુટ(ટ્સ) છે.) આ ઇનપુટ્સ કાચા (રો)/ કુદરતી/ ફિલ્ટર નહીં થયેલ (અનફિલ્ટર્ડ)/ અનિર્મિત અથવા ઉત્પાદિત સ્થિતિમાં હોઈ શકે છે. આગળ જતાં, (સામાન્યપણે થતાં બગાડને

મંજૂર કર્યા ઉપરાંતના) નિકાસ થતાં માલમાં ભૌતિક રીતે સામેલ કરવામાં આવ્યા હોય, તેવાં ઇનપુટ્સની ડ્યુટી-ફ્રી આયાતને મંજૂરી આપવા માટે એડવાન્સ લાઈસન્સ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, ઇંધણ, તેલ, તેમજ નિકાસ થતી પેદાશના ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં ઉત્પ્રેરક તરીકે વપરાતી/ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી પેટેશોને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે. એડવાન્સ ઓથોરાઈઝેશન (એ.એ.) હેઠળની આયાતોને, જ્યાં પણ લાગૂ પડતું હોય, બેઝિક કસ્ટમ્સ ડ્યુટી (બી.સી.ડી.), વધારાની કસ્ટમ્સ ડ્યુટી, એજ્યુકેશન ઉપકર (સેસ), એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી, કાઉન્ટરવેલિંગ ડ્યુટી (સી.વી.ડી.), સેફગાર્ડ ડ્યુટી અને ટ્રાન્ઝિશન પ્રોડક્ટ સ્પેસિફિક સેફગાર્ડ ડ્યુટી માંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી.

૩૯. તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૭ના રોજની અધિસૂચના નં. ૩૩/૨૦૧૫-૨૦૨૦ થી ઉમેરવામાં આવેલ એફ.ટી.પી.ના ફક્ત નં.૪.૧૪ માંની પૂર્વ-આયાત શરતો (પ્રિ-ઈમ્પોર્ટ કંડીશન્સ) અને તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૫ના રોજની અધિસૂચના નં. ૧૮/૨૦૧૫ માં તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૭ના રોજની અધિસૂચના નં. ૭૯/૨૦૧૭ થકી દાખલ કરવામાં આવેલ કલોઝ-૧૨ (xii) થી દાખલ કરવામાં આવેલ પૂર્વ-આયાત શરતો (પ્રિ-ઈમ્પોર્ટ કંડીશન્સ)ને ઉચ્ચ ન્યાયાલય સમક્ષ મુખ્યત્વે પડકારવામાં આવ્યા હતા.

૪૦. એફ.ટી.પી. (વિદેશ વ્યાપાર નીતિ) નું પ્રકરણ IV "ડ્યુટી મુક્તિ/માફી યોજનાઓ" સબબ જોગવાઈ કરે છે. એડવાન્સ ઓથોરાઈઝેશન (એ.એ.) એ ડ્યુટી-મુક્તિ યોજનાઓમાંની એક છે. વિદેશ વ્યાપાર નીતિનો પરિચ્છેદ-૪.૦૩ એડવાન્સ ઓથોરાઈઝેશન (એ.એ.) માટે જોગવાઈ કરે છે અને તે નીચે મુજબ વંચાણે છે:

"૪.૦૩ એડવાન્સ ઓથોરાઈઝેશન
(એ) એડવાન્સ ઓથોરાઈઝેશન એ (સામાન્યપણે થતાં બગાડને મંજૂર કર્યા ઉપરાંતના) નિકાસ થતાં માલમાં ભૌતિક રીતે સામેલ કરવામાં આવ્યા હોય, તેવાં ઇનપુટ્સની ડ્યુટી-ફ્રી આયાતને મંજૂરી આપવા માટે ઇશ્યુ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, ઇંધણ, તેલ, તેમજ નિકાસ થતી પેદાશના ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં ઉત્પ્રેરક તરીકે વપરાતી/ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી પેદેશોને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે.
(બી) પરિણામી પેદાશના સંબંધમાં ઇનપુટ્સ માટે એડવાન્સ ઓથોરાઈઝેશન નીચેના આધાર પર ઇશ્યુ કરવામાં આવે છે:
(i) (હેન્ડબુક ઓફ પ્રોસિજર્સમાં ઉપલબ્ધ) સૂચિત સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ નોર્મ્સ (એસ.આઈ.ઓ.એન.) મુજબ; અથવા
(ii) હેન્ડબુક ઓફ પ્રોસિજર્સના ફકરા ૪.૦૭ મુજબના એકરારના આધારે." (એફ.ટી.પી. નો ફકરા નં.૪.૦૩)

૪૧. આ કેસના હેતુસર, એફ.ટી.પી. (વિદેશ વ્યાપાર નીતિ)ની અન્ય સંબંધિત જોગવાઈઓ ફકરા નં. ૪.૧૩, ૪.૧૪ અને ૪.૧૬ છે, જે એફ.ટી.પી. ૨૦૧૫-૨૦૨૦ લાગૂ કરવામાં આવી, તે સમયે જે મુજબ હતી, તે નીચે મુજબ વંચાણે છે:

"૪.૧૩ અમુક કિસ્સાઓમાં પૂર્વ-આયાત શરતો (પ્રિ-ઇમ્પોર્ટ કંડીશન્સ)

- (i) વિદેશ વ્યાપાર મહાનિર્દેશક (ડી.જી.એફ.ટી.), અધિસૂચના દ્વારા, આ પ્રકરણ હેઠળના ઇનપુટ્સ (કાચામાલ) પર "પૂર્વ-આયાત શરતો" (પ્રિ-ઇમ્પોર્ટ કંડીશન્સ) લાદી શકે છે.
- (ii) "પૂર્વ-આયાત શરતો" (પ્રિ-ઇમ્પોર્ટ કંડીશન્સ)ને પાત્ર હોય તેવી બાબતો એનેક્સચર-જે અથવા સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ નોર્મ્સ (એસ.આઇ.ઓ.એન.)માં દર્શાવવામાં આવે, તે મુજબની છે.
- (iii) નોંધાયેલ ન હોય તેવાં સ્ત્રોતોમાંથી થતી દવાઓની આયાત બાબત આયાત-પૂર્વેની શરત રહેશે."

"૪.૧૪ મુક્તિ આપવામાં આવેલ શુલ્કોની વિગત એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન (એ.એ.) હેઠળની આયાતોને, જ્યાં પણ લાગૂ પડતું હોય, બેઝિક કસ્ટમ્સ ડ્યુટી (બી.સી.ડી.), વધારાની કસ્ટમ્સ ડ્યુટી, એજ્યુકેશન ઉપકર (સેસ), એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી, કાઉન્ટરવેલિંગ ડ્યુટી (સી.વી.ડી.), સેફગાર્ડ ડ્યુટી અને ટ્રાન્ઝિશન પ્રોડક્ટ સ્પેસિફિક સેફગાર્ડ ડ્યુટી માંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. જેનો સપ્લાય વિદેશ વ્યાપાર નીતિના ફકરા નં. ૭.૨ (સી), (ડી) અને (જી) હેઠળ આવતો હોય, તેવી આયાતોને, જો લાગૂ પડતી હોય તો, એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી, કાઉન્ટરવેલિંગ ડ્યુટી, સેફગાર્ડ ડ્યુટી અને ટ્રાન્સીસન પ્રોડક્ટ સ્પેસિફિક સેફગાર્ડ ડ્યુટી માંથી છૂટ રહેશે નહિ.

૪.૧૬ એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન માટેની એક્સ્યુઅલ ચુઝર કંડીશન

- (i) એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન અને/અથવા એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન હેઠળ આયાત કરેલ સામગ્રી 'વાસ્તવિક ચુઝર' કંડીશનને આધીન રહેશે. નિકાસની જવાબદારી પૂર્ણ થયા પછી પણ તે સ્થાનાંતરિત થઈ શકશે નહીં. જો કે, ઓથોરાઇઝેશન-ધારક પાસે નિકાસની જવાબદારી પૂર્ણ થઈ જાય તે પછી ડ્યુટી ફ્રી ઇનપુટમાંથી ઉત્પાદિત પેદાશનો નિકાલ કરવાનો વિકલ્પ રહેશે.
- (ii) એવા કિસ્સામાં જ્યાં નિકાસ કરાયેલ માલ માટે ઇનપુટ પર સી.ઇ.એન.વી.એ.ટી./ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની સુવિધા લેવામાં આવી હોય, તો નિકાસની જવાબદારી પૂર્ણ થયા પછી પણ, આવી એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન સામે આયાત કરાયેલ કાચામાલનો ઉપયોગ ડ્યુટીપાત્ર પેદાશના ઉત્પાદનમાં જ કરવામાં આવશે, પછી ભલે તે એ જ ફેક્ટરીમાં ઉત્પાદન કરવામાં આવી હોય કે તેની બહાર (સહાયક ઉત્પાદક દ્વારા). આ માટે, ઓથોરાઇઝેશન ધારકે

સંબંધિત પ્રાદેશિક સત્તાધિકારીને નિકાસ જવાબદારી ડિસ્ચાર્જ સર્ટિફિકેટ માટે અરજી દાખલ કરતી વખતે, નિકાસકારના સૂચવ્યા મુજબ, હુકમતક્ષેત્ર ધરાવતી કસ્ટમ્સ ઓથોરિટી અથવા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ પાસેથી મેળવેલ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે.

(iii) મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રક્રિયામાંથી નિપજતો કચરો/સ્કેપ, કે જેની મંજૂરી હોય, તે નિકાસની જવાબદારીની પૂરી થયાં પહેલાં પણ લાગુ પડતી ડ્યુટીની ચુકવણી કરી, નિકાલ કરી શકાય છે."

૪૨. વિદેશ વ્યાપાર નીતિના ફકરા ૧.૦૩ હેઠળ આપવામાં આવેલી સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને, વિદેશ વ્યાપાર મહાનિર્દેશકે તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ના રોજની જાહેર નોટીસ અન્વયે એચ.બી.પી. (હેન્ડબૂક ઓન પ્રોસીજર) સૂચિત કરી હતી. ફકરો ૪.૨૭(એ) "અધિકૃતતાની અપેક્ષામાં નિકાસ" સબબની જોગવાઈ કરે છે, જે નીચે મુજબ છે:

"૪.૨૭ ઓથોરાઈઝેશનની અપેક્ષામાં કરવામાં આવેલ નિકાસ બાબત નિકાસ જવાબદારીના વહન (ડિસ્ચાર્જ ઓફ એક્સપોર્ટ ઓબ્લીગેશન) સબબ એડવાન્સ ઓથોરાઈઝેશન માટે ઇ.ડી.આઈ. જનરેટેડ ફાઈલ નંબરની તારીખથી કરવામાં આવેલ નિકાસ/સપ્લાયને સ્વીકારવામાં આવી શકે છે. ઓથોરાઈઝેશનના પ્રશ્ન બાબત નિકાસ/ સપ્લાયનો સહ-સંબંધ સ્થાપિત કરવા શિપિંગ/ સપ્લાયના દસ્તાવેજ(જો) પર તેને સમર્થનકારી ફાઈલ નંબર અથવા ઓથોરાઈઝેશન નંબર હોવો જોઈએ.

(બી) જો અરજી મંજૂર કરવામાં આવે, તો પ્રાદેશિક સત્તામંડળને અરજી મળ્યા તારીખે અમલમાં હોય તે ઇનપુટ/આઉટપુટ ધોરણોના આધારે ઓથોરાઈઝેશન ઇશ્યુ કરવામાં આવશે. જો વચગાળાના સમયગાળામાં (એટલે કે અરજી દાખલ કરવાની તારીખ અને ઓથોરાઈઝેશન ઇશ્યુ કરવાની તારીખની વચ્ચે) ધોરણો બદલાય છે, તો ધોરણોમાં કોઈપણ સુધારો સૂચિત ન થાય ત્યાં સુધી, અગાઉથી કરવામાં આવી ચુક્યા હોય તેવાં કામચલાઉ નિકાસ/સપ્લાયના સપ્રમાણમાં ઓથોરાઈઝેશન ઇશ્યુ કરવામાં આવશે. બાકીની નિકાસ માટે, ઓથોરાઈઝેશન તારીખે અમલમાં રહેલી નીતિ/પ્રક્રિયાઓ લાગુ પડશે.

(સી) જ્યાં સુધી અરજદાર જરૂરી એસ.સી.ઓ.એમ.ઇ.ટી. ઓથોરાઇઝેસન પ્રાપ્ત ન કરે, ત્યાં સુધી ઓથોરાઇઝેસન સામે એસ.સી.ઓ.એમ.ઇ.ટી. વસ્તુઓની નિકાસની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં."

૪૩. સદરહુ જોગવાઈ ઓથોરાઇઝેસનની અપેક્ષાએ નિકાસને મંજૂરી આપે છે અને એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેસન મંજૂર થયાં પહેલાં પણ, ફાઈલ નંબરના આધારે, નિકાસની જવાબદારીના વહન માટે નિકાસને પરવાનગી આપે છે. ઉચ્ચ ન્યાયાલયે ઠેરવ્યું હતું કે, આ શરતમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી અને ઓથોરાઇઝેસનની અપેક્ષાએ થતી નિકાસની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

૪૪. કસ્ટમ્સ અધિનિયમ, ૧૯૬૨ની કલમ ૨૫(૧) હેઠળની સત્તાનો ઉપયોગ કરીને ઇશ્યુ કરવામાં આવેલ, તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ ના રોજની અધિસૂચના નં. ૧૮/૨૦૧૫-કસ્ટ અન્વયે, માન્ય એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેસન સામે ભારતમાં આયાત કરાયેલ માલને લાદવાપાત્ર કસ્ટમ્સ ડ્યુટી તેમજ કસ્ટમ્સ ટેરિફ એક્ટ, ૧૯૭૫ની પ્રથમ અનુસૂચિમાં નિર્દિષ્ટ કરાયેલા સમગ્ર કસ્ટમ્સ ડ્યુટીમાંથી અને સદરહુ અધિનિયમની કલમ-૩, ૮બી, ૮સી અને ૯એ હેઠળ લાદવાપાત્ર, અનુક્રમે, સંપૂર્ણપણે, વધારાની ડ્યુટી, સેફગાર્ડ ડ્યુટી, ટ્રાન્સીશનલ પ્રોડક્ટ સ્પેસિફિક સેફગાર્ડ ડ્યુટી અને એન્ટી-ડમ્પિંગ ડ્યુટી માંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી. જી.એસ.ટી કાયદાઓ તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૭ના

રોજથી અમલમાં આવ્યા. જો કે, આ અધિસૂચનાને અનુરૂપ કોઈ સુધારો કરવામાં આવ્યો ન હતો પરંતુ, કસ્ટમ્સ ટેરિફ એક્ટ, ૧૯૭૫ ની કલમ ૩ માં કલમ ૩(૭) અને (૯) ને બદલવામાં આવી હતી, જેમાં [ઈન્ટીગ્રેટેડ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ, ૨૦૧૭ ની કલમ-૫ હેઠળ અને જી.એસ.ટી. એક્ટ (કમ્પેન્સેશન ટુ સ્ટેટ્સ) સેસ એક્ટ, ૨૦૧૭ની કલમ-૮ હેઠળ લાગૂ પડતો વસ્તુ અને સેવા કર વળતર ઉપકર]નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો:

"(૭) ભારતમાં આયાત કરવામાં આવતી કોઈપણ વસ્તુ, અન્ય કરવેરા ઉપરાંતમાં, ભારતમાં સમાન વસ્તુઓ પર વસ્તુ અને સેવા કર અધિનિયમ, ૨૦૧૭ની કલમ-૫ મુજબ ભારતમાં થતાં સપ્લાય પર લાગૂ પડતાં, ૪૦ ટકાથી વધુ નહિ તેવાં દરે, પેટા-કલમ(૮) હેઠળ નિર્ધારિત થયાં મુજબ આયાતી વસ્તુની કિંમત પર સંકલિત કર સંકલિત કર લાગૂ પડશે.

(૯) કોઈપણ વસ્તુ કે જે ભારતમાં આયાત કરવામાં આવે છે, તે અન્ય કરવેરા ઉપરાંત, સમાન વસ્તુ પર ભારતમાં થતાં સપ્લાય પર લાગૂ હોય તેવાં, ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (કમ્પેન્સેશન ટુ સ્ટેટ્સ) સેસ એક્ટ, ૨૦૧૭ની કલમ ૮ હેઠળ વસૂલવાપાત્ર દરે, પેટા-કલમ (૧૦) હેઠળ નિર્ધારિત આયાતી વસ્તુની કિંમત પર વસ્તુ-સેવા કર વળતર ઉપકર લાગૂ રહેશે."

૪૫. જી.એસ.ટી. કર કાયદાઓ અમલમાં આવ્યા બાદ, કસ્ટમ્સ ટેરિફ અધિનિયમ, ૧૯૭૫ ની સુધારેલ કલમ-૩ નીચે મુજબની વધારાની ડ્યુટીસ વસૂલવાની જોગવાઈ કરે છે:

(૧) ભારતમાં પેદા અથવા ઉત્પાદિત થતી સમાન વસ્તુ પર જે તે સમયે જે આબકારી જકાત લાદવામાં આવે, [સી.ટી.એ.ની કલમ ૩(૧) મુજબ] તેને સમાન શુલ્ક (જેને વધારાની ડ્યુટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) તે વસૂલવાપત્ર રહેશે ;

(૨) કોઈપણ કાચા માલ, ઘટકો અને સમાન પ્રકૃતિના ઘટકો પર લાદવામાં આવતી આબકારી જકાતને પ્રતિ-સંતુલિત કરી શકે, અથવા તેના જેવા જ, આવી વસ્તુની પેદાશ અથવા ઉત્પાદનમાં વપરાય છે, [કલમ-૩(૩) મુજબ] તેનાં પર આવી વધારાની ડ્યુટી વસૂલવાપાત્ર રહેશે;

(૩) સમાન વસ્તુ પર લાદવામાં આવતાં વેચાણ વેરો, મૂલ્યવર્ધિત કર, સ્થાનિક કર અથવા ભારતમાં તેના વેચાણ, ખરીદી અથવા પરિવહન પરના અન્ય કોઈપણ શુલ્કને [સી.એ.ટી.ની કલમ ૩(૫) હેઠળ એસ.એ.ડી.] સંતુલિત કરે તેવી વધારાની ડ્યુટી લાદવાપાત્ર રહેશે ;

(૪) સંકલિત વસ્તુ અને સેવા કર અધિનિયમ, ૨૦૧૭ની કલમ-૫ હેઠળ વસૂલવાપાત્ર સંકલિત કર; [સી.ટી.એ.ની કલમ ૩(૭) હેઠળ] અને;

(પ) વસ્તુ અને સેવા કર (રાજ્યોને વળતર) ઉપકર અધિનિયમ, ૨૦૧૭ ની કલમ-૮ હેઠળ વસૂલવાપાત્ર હોય, તેવાં દરે જી.એસ.ટી. ઉપકર (સેસ)ની વસૂલાત [સી.ટી.એ.ની કલમ-૩(૯) હેઠળ એસ.એ.ડી.].

૪૬. કસ્ટમ્સ એન્ડ ટરીફ એક્ટ (સી.ટી.એ.)ની કલમ ૩(૭) અને (૯) હેઠળ વસૂલવાપાત્ર વધારાનાં શુલ્કોમાંથી મુક્તિ આપતી કોઈ અનુરૂપ અધિસૂચના ન હોઈ, નિકાસકારોએ આઈ.જી.એસ.ટી. અને કમ્પેન્સેશન સેસ ચૂકવવા પડ્યા અને જી.એસ.ટી. નિયમો હેઠળ લાગુ પડતી ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની માંગ કરવી પડી. જો કે, એડવાન્સ ઓથોરાઈઝેશન હેઠળની આયાતને સી.ટી.એ.ની કલમ ૩ ની પેટાકલમ (૧), (૩) અને (૫) માં નિર્દિષ્ટ બેઝીક કસ્ટમ્સ ડ્યુટી અને એડીશનલ કસ્ટમ્સ ડ્યુટીની ચુકવણીમાંથી મુક્તિ ચાલુ રાખવામાં આવી હોઈ, શિક્ષણ ઉપકર, એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી, સેફગાર્ડ ડ્યુટી અને ટ્રાન્સીસન સ્પેસિફીક સેફગાર્ડ ડ્યુટી, તથા સ્થિતિ લાગૂ રહ્યા.

૪૭. એડવાન્સ ઓથોરાઈઝેશન સામે આઈ.જી.એસ.ટી. અને વળતર ઉપકર (કમ્પેન્સેશન સેસ) વસૂલવામાં આવ્યો હોઈ, સ્વાભાવિકપણે, તે બાબતને દિલ્લી ઉચ્ચન્યાયાલય સમક્ષ ઘણી બધી પીટિશન્સ અન્વયે પડકારવામાં આવી, જેમાં વચગાળાની રાહત આપવામાં આવી હતી. જી.એસ.ટી.

સંબંધિત પ્રારંભિક સમસ્યાઓને કારણે, જે રિફંડ આપવાનું થતું હતું તેની ચુકવણીમાં વિલંબ થયો, પરિણામે ઘણા વેપાર-ધંધાઓની કાર્યકારી મૂડી અટવાયેલી રહી. ત્યારબાદ, કેન્દ્ર સરકારે કસ્ટમ્સ એક્ટ, ૧૯૬૨ની કલમ-૨૫(૧) હેઠળની સત્તાઓનો ઉપયોગ કરતાં તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૭ના રોજની સુધારા અધિસૂચના (અધિસૂચના નં. ૭૯/૨૦૧૭ - તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૭) બહાર પાડી, જેમાં, અન્ય બાબતોની સાથે-સાથે, (તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૫ ના રોજની) અધિસૂચના નં. ૧૮/૨૦૧૫ ના શરૂઆતી પરિચ્છેદમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ભારતમાં આયાત કરવામાં આવેલ વસ્તુઓ પર, કસ્ટમ્સ ટેરિફ એક્ટ, ૧૯૭૫ની પ્રથમ સૂચિમાં ઉલ્લેખિત, વસૂલવાપાત્ર કસ્ટમ્સ ડ્યુટીમાંથી સંપૂર્ણપણે અને આઈ.જી.એસ.ટી. અધિનિયમની કલમ-૩ ની પેટા-કલમો (૧), (૩) અને (૫) હેઠળ વસૂલવાપાત્ર વધારાની ડ્યુટીમાંથી સંપૂર્ણપણે અને કલમ-૩ ની પેટા-કલમ (૯) હેઠળ વસૂલવાપાત્ર કમ્પેન્સેશન સેસમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી. સુધારા-અધિસૂચના અન્વયે પરંતુકમાં પરંતુક (viii) દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું, જે નીચે મુજબ વંચાણે છે:

"વધુમાં, જોગવાઈ કરવામાં આવે છે કે, ઉપરોક્તમાં ઉક્ત ઓથોરાઈઝેશન સબબ ગમે તે મજફૂર હોવા છતાં, જ્યાં કસ્ટમ્સ એન્ડ ટેરિફ એક્ટની કલમ-૩ ની પેટા-કલમ (૭) અને પેટા-કલમ (૯) હેઠળ વસૂલવાપાત્ર સંકલિત કર અને વસ્તુ અને સેવા વળતર ઉપકર માંથી મુક્તિ મેળવી હોય, ત્યારે એક્ષપોર્ટ ઓબ્લીગેશન (નિકારની જવાબદારી) માત્ર ભૌતિક નિકાસથી જ પરિપૂર્ણ કરવાની રહેશે."

ઉક્ત અધિસૂચનામાં શરત (xii) પણ ઉમેરવામાં આવી, જે નીચે મુજબ વંચાણે

છે:

"(xii) કે કસ્ટમ્સ એન્ડ ટેરિફ એક્ટની કલમ-૩ ની પેટા-કલમ (૭) અને પેટા-કલમ (૯) હેઠળ વસૂલવાપાત્ર સંકલિત કર અને વસ્તુ અને સેવા વળતર ઉપકરમાંથી મુક્તિ પૂર્વ-આયાત શરત (પ્રિ-ઇમ્પોર્ટ કંડીશન)ને આધીન રહેશે."

૪૮. આમ, કસ્ટમ્સ એન્ડ ટેરિફ એક્ટની કલમ-૩(૭) હેઠળ વસૂલવાપાત્ર સંકલિત કર અને કસ્ટમ્સ એન્ડ ટેરિફ એક્ટની કલમ-૩(૯) હેઠળ વસૂલવાપાત્ર વસ્તુ અને સેવા વળતર ઉપકરની વસૂલાતમાંથી મુક્તિ, એક્ષપોર્ટ ઓબ્લીગેશન માત્ર ભૌતિક નિકાસથી જ પરિપૂર્ણ કરવાની શરત અને 'પ્રિ-ઇમ્પોર્ટર કંડીશન' (આયાત-પૂર્વેની શરત)ને આધીન હતી. શુલ્કમાં મુક્તિની અધિસૂચનામાં સુધારાની સાથે, અધિસૂચના નં. ૩૩/૨૦૧૫-૨૦૨૦ (તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૭) અન્વયે વિદેશ વ્યાપાર નીતિના ફકરા નં. ૪.૧૪માં પણ સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જે નીચે મુજબ વંચાણે છે:

"૪.૧૪ મુક્તિ આપવામાં આવેલ શુલ્કોની વિગત.
એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન હેઠળની આયાતને, જ્યાં લાગુ પડતું હોય ત્યાં, બેઝીક કસ્ટમ્સ ડ્યુટી, એડીશનલ કસ્ટમ્સ ડ્યુટી, એજ્યુકેશન સેસ, એન્ટિડમ્પિંગ ડ્યુટી, કાઉન્ટરવેલિંગ ડ્યુટી, સેફગાર્ડ ડ્યુટી, ટ્રાન્ઝિશન પ્રોડક્ટ સ્પેસિફિક સેફગાર્ડ ડ્યુટીની ચુકવણીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે. વિદેશ વ્યાપાર નીતિના ફકરાનં. ૭.૦૨(સી), (ડી) અને (જી) હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ સપ્લાય સામેની આયાતને, જે લાગૂ પડતી હોય તેવી, એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી, કાઉન્ટરવેલિંગ ડ્યુટી, સેફગાર્ડ ડ્યુટી અને ટ્રાન્ઝિશન પ્રોડક્ટ

સ્પેસિફિક સેફગાર્ડ ડ્યૂટીની ચૂકવણીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે નહીં. જો કે, ભૌતિક નિકાસ માટે એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન હેઠળની આયાતને કસ્ટમ્સ ટેરિફ એક્ટ, ૧૯૭૫ (૧૯૭૫ નો અધિનિયમ ૫૧) ની કલમ ૩ ની પેટા-કલમ (૭) અને પેટા-કલમ (૯) હેઠળ, અનુક્રમે, વસૂલવાપાત્ર સંકલિત કર અને વળતર ઉપકરણમાંથી, મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલ અધિસૂચના મુજબ, મુક્તિ આપવામાં આવે છે અને આવી આયાત પૂર્વ-આયાત શરત (પ્રિ-ઇમ્પોર્ટ કંડીશન)ને આધિન રહેશે."

૪૯. આ તબક્કે એ નોંધવું અગત્યનું છે કે, નિકાસકારોને જી.એસ.ટી.

અમલી બનવાને કારણે થયેલ ફેરફારો વિશે ટ્રેડ નોટિસ (ટ્રેડ નોટિસ નં.

૧૧/૨૦૧૭, તારીખ ૩૦/૦૬/૨૦૧૭) મારફત વાકેફ કરવામાં આવ્યા હતા.

સદરહુ ટ્રેડ નોટીસનો જે ભાગ આ કેસ સાથે સંબંધિત છે, તે નીચે મુજબ છે:

"ટ્રેડ નોટીસ નં. ૧૧/૨૦૧૭

વિષય: જી.એસ.ટી. કર-કાયદાઓ તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૭ ની અસરથી લાગૂ થયાના પરિપેક્ષ્યમાં વિદેશ વ્યાપાર નીતિની મહત્વપૂર્ણ જોગવાઈઓ.

જી.એસ.ટી. કર-કાયદાઓ હેઠળ એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન હેઠળની આયાતો પર ઉપલબ્ધ સંકલિત જી.એસ.ટી. અને વળતર ઉપકરણની ચૂકવણીમાંથી મુક્તિ મળવાપાત્ર રહેશે નહિ.

વિદેશ વ્યાપાર નીતિ ૨૦૧૫-૨૦ ની પ્રકરણવાર જોગવાઈઓ:

સામાન્ય જોગવાઈઓ:

પ્રકરણ - ૪

જી.એસ.ટી. કર-કાયદાઓ હેઠળ એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન હેઠળની આયાતો પર સંકલિત જી.એસ.ટી. અને વળતર ઉપકરણની ચૂકવણીમાંથી મુક્તિ મળવાપાત્ર રહેશે નહિ.

આયાતકારોએ આઈ.જી.એસ.ટી.ની ચૂકવણી કરવાની અને જી.એસ.ટી. નિયમો હેઠળ લાગૂ પડતી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લેવાની રહેશે.

જો કે, એડવાન્સ ઓથોરાઈઝેશન હેઠળની આયાતને બેઝિક કસ્ટમ્સ ડ્યુટી તેમજ, કસ્ટમ્સ ટેરિફ એક્ટની કલમ ૩(૧), ૩(૩) અને ૩(૫) હેઠળ નિર્દિષ્ટ વધારાની કસ્ટમ્સ ડ્યુટી, શિક્ષણ ઉપકર, એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટી, સેફગાર્ડ ડ્યુટી અને ટ્રાન્ઝિશન પ્રોડક્ટ સ્પેસિફિક સેફગાર્ડ ડ્યુટી, જે લાગૂ પડતી હોય તે,ની ચુકવણીમાંથી મુક્તિ મળવાનું ચાલુ રહેશે. જો કે, એડવાન્સ ઓથોરાઈઝેશન હેઠળની આયાતને, જ્યાં લાગુ પડતું હોય ત્યાં, બેઝીક કસ્ટમ્સ ડ્યુટી, એડીશનલ કસ્ટમ્સ ડ્યુટી, એજ્યુકેશન સેસ, એન્ટિડમ્પિંગ ડ્યુટી, કાઉન્ટરવેલિંગ ડ્યુટી, સેફગાર્ડ ડ્યુટી, ટ્રાન્ઝિશન પ્રોડક્ટ સ્પેસિફિક સેફગાર્ડ ડ્યુટીની ચુકવણીમાંથી મુક્તિ ચાલુ રહેશે.

એડવાન્સ ઓથોરાઈઝેશન આઈ.ડી.એફ.આઈ.એ. ના અમાન્યતા પત્રનો ઉપયોગ કરી, સ્થાનિક સ્તરે ખરીદી કરતાં સમયે, લાગૂ પડતો જી.એસ.ટી. ચૂકવવો જરૂરી રહેશે. માલસામાનના પ્રાપ્તિકર્તા આવી સ્થાનિક ખરીદી પર ચૂકવવામાં આવેલ જી.એસ.ટી.ની (સી.જી.એસ.ટી.ની) ઇનપૂટ ટેક્સ ક્રેડિટ લઈ શકે છે.

આ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો ઉપયોગ જી.એસ.ટી. નિયમો અનુસાર કરી શકાય છે.

તા.૧ જુલાઈ ૨૦૧૭ ની અસરથી, ધી ટેક્સેસન લો (અમેન્ડમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૧૭ ની સાથે સેન્ટ્રલ એક્સાઈઝ એક્ટ, ૧૯૪૪ ના શિઝ્યુલ-૪ માં સૂચિબદ્ધ કરાયેલ ઇનપુટ્સ સિવાય એડવાન્સ ઓથોરાઈઝેશન સ્કીમ હેઠળ ઇનપુટ્સની ખરીદી પર એડવાન્સ રીલીઝ ઓર્ડર ફેસિલિટી ઉપલબ્ધ રહેશે નહિ. કરવેરા સત્તામંડળોને, ઉપર જણાવ્યા મુજબની શિઝ્યુલ-૪ ની વસ્તુઓ સિવાય, એડવાન્સ રીલીઝ ઓર્ડર ઇશ્યુ નહિ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવે છે.

વિદેશ વ્યાપાર નીતિ (એફ.ટી.પી.) ના પ્રકરણ-૪ અને હેન્ડબૂક ઓન પ્રોસિજર (એચ.બી.પી.) હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ જેમ્સ અને જવેલરી સેક્ટર માટેની રિપ્લેનીશમેન્ટ સ્કીમ હેઠળની આયાત/નિકાસ આ સંદર્ભે ઇશ્યુ કરવામાં આવેલ/આવનાર કસ્ટમ્સ નોટિફિકેશનને આધીન રહેશે.”

૫૦. જાહેર નોટિસમાં સ્પષ્ટપણે અગ્રીમ-તાકીદ કરવામાં આવી હતી કે, એડવાન્સ ઓથોરાઇઝેશન અને તેનો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે અગાઉની જેમ ચાલુ રહેશે નહીં. આ ટ્રેડ-નોટિસ ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ધ્યાને આવી નથી, કારણ કે વાદગ્રસ્ત હુકમમાં તે અંગે કશું જ જણાવવામાં આવ્યું નહોતું અને ન તો તેના વિશે કોઈ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તેવી જ રીતે, હેન્ડબૂક ઓન પ્રોસઝર (એચ.બી.પી.)માં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો, અને પરિચ્છેદ-૪.૭(ડી) ઉમેરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, પ્રિ-ઇમ્પોર્ટ કંડીશનને આધિન ઇનપુટ્સ માટે ડ્યુટી ફ્રી ઓથોરાઇઝેશન ઇશ્યુ કરી શકાશે નહિ. આ કલોઝ નીચે મુજબ છે:

“(iv) પ્રી-ઇમ્પોર્ટ શરતને આધિન હોય તેવા ઇનપુટ માટે કોઈ

ડ્યુટી ફ્રી ઇમ્પોર્ટ ઓથોરાઇઝેશન આપવામાં આવશે નહીં.”

૫૧. ટ્રેડ નોટિસને આધારે નિકાસકારોને એ વાતની જાણકારી આપવામાં આવી હતી કે, જીએસટી વ્યવસ્થા હેઠળ, આઈ.જી.એસ.ટી. ની ચુકવણીમાંથી કોઈ મુક્તિ નહીં મળે અને એ.એ. હેઠળ આયાત માટે કોમ્પેન્સેશન સેસ ઉપલબ્ધ હશે. આયાતકારોએ આઈ.જી.એસ.ટી. ચૂકવવો પડતો હતો અને જી.એસ.ટી. નિયમો હેઠળ લાગુ પડતી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લેવી પડતી હતી.

૫૨. તે કાયદાની બાબત છે કે એફટીપી જરૂરી છે અને એફટીઆરએની કલમ ૫ હેઠળ, કેન્દ્ર દ્વારા તેની સત્તાનો ઉપયોગ કરીને ઘડવામાં આવેલ છે.

(ફૂટનોટ ૨૯:- યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા વિ. એશિયન ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, (૨૦૦૬) સપ્લાય (૮) એસસીઆર ૪૮૫). બીજી તરફ એચબીપી, નિયમો કે નિયમનો નો દરજ્જો ધરાવતુ નથી. તેમાં માત્ર માર્ગદર્શિકા સામેલ છે. હિન્દુસ્તાન ગ્રેનાઈટ્સ વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા (ફૂટનોટ નં.૩૦:- ૨૦૦૭ (૪) એસ. સી. આર. ૭૪૩) માં અદાલતે નોંધ્યું હતું કે:

"હેન્ડબુક ઓફ પ્રોસીજર માત્ર નીતિનો અમલ કરે છે. તે કેન્દ્ર સરકારને નીતિ બદલવાથી રોકી શકતી નથી."

૫૩. હિન્દુસ્તાન ગ્રેનાઈટ્સના કેસમાં હકીકતો એ હતી કે ૦૧.૦૪.૨૦૦૪ના રોજ, એફટીપી ૨૦૦૪-૨૦૦૯નો અમલ થયો હતો. કથિત એફટીપીએ, જેમ્સ અને જવેલરી એકમો સિવાયના એકમો દ્વારા, સ્થાનિક ટેરિફ એરિયા (ડીટીએ) માં, નિકાસના એફઓબી મૂલ્યના ૫૦ ટકા સુધી વેચાણની મંજૂરી આપી છે, જે રાહત કરની ચુકવણી પર પોઝિટિવ નેટ ફોરેન એક્સચેન્જ અર્નિંગ (એનએફઈ) ને આધિન છે. પરિચ્છેદ ૬.૮ (એચ) માં જણાવ્યું છે કે:

"(એચ) ઇઓયુ/ઇએચટીપી/એસટીપી/બીટીપી એકમો તૈયાર ઉત્પાદનોનું વેચાણ કરી શકે છે, જે તેમણે ડીટીએ નીતિ હેઠળ, વિકાસ કમિશનરને સંપૂર્ણ કરની ચૂકવણી સામે તેઓએ હકારાત્મક એનએફઈ પ્રાપ્ત કરીને, મુક્તપણે આયાત કરી હોય."

૫૪. એક જાહેરનામા દ્વારા કથિત એફટીપીના ફરરા ૬.૮(એ) અને ફરરા ૬.૮(એચ) માં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જે ઇઓયુને આયાતી રફ આરસમાંથી બનેલા તૈયાર આરસપહાણના ડીટીએના વેચાણને તાત્કાલિક અસરથી અટકાવે છે. આ ફેરફાર, યુનિટને મંજૂરી પત્રના નવીનીકરણ પછી થોડા મહિના પછી કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તેને ચોક્કસ નાણાકીય મર્યાદાને આધિન પાંચ વર્ષ માટે માર્બલ ટાઈલ્સનું ઉત્પાદન અને નીકાસ કરવાની સત્તા આપવામાં આવી હતી. એફટીપીમાં સુધારો ન કરવો જોઈતો હતો તે દલીલને આ અદાલતે નકારી કાઢી હતી.

૫૫. હાલના કેસમાં, વાદગ્રસ્ત ચુકાદો વ્યાપક રીતે આ તર્ક પર આધારિત છે કે તા. ૧૩.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજના નોટીફિકેશન નં. ૭૯/૨૦૧૭ દ્વારા કરવામાં આવેલા સુધારામાં વેરા ચુકવણીની જરૂરિયાત મુજબ સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો અને એડવાન્સ ઓથોરાઈઝેશનના કિસ્સામાં, આયાત પૂર્વેની શરતોનું પાલન, અતાર્કિક અને આપખૂદ હતું. એવું તારણ કાઢવામાં આવ્યું હતું કે, આ સુધારો, એફટીપીનાં ઉદ્દેશોની વિરુદ્ધ છે. વધુમાં એવું પણ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે, ચોક્કસ ચીજવસ્તુઓના સંબંધમાં આયાત પૂર્વેની શરતો છે અને તમામ ચીજવસ્તુઓને આયાત પૂર્વેની શરતો લાગુ પડતી હોવાથી, વાદગ્રસ્ત નોટીફિકેશનો, આ જોગવાઈથી વિપરીત છે. વધુમાં, મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટી અને અન્ય વસુલાતના સંબંધમાં જ્યાં "આયાત પૂર્વેની શરતોનો" અભાવ છે, ત્યાં એ.એ. ની અપેક્ષામાં, આઈજીએસટી અને વળતર ઉપકરણો સંબંધમાં આ પ્રકારની આયાત પૂર્વેની શરતોનું પાલન કરવાની જરૂરિયાતથી વિપરીત, વેરા

મુક્ત આયાત કરી શકાય છે, તેથી તે એ.એ.ને મહત્વહીન બનાવે છે. છેલ્લે, એવું ઠરાવ્યું હતું કે, જે નિકાસકારો, જેમણે ઇનપુટ્સની આયાત કરવી હોય, તેમણે ‘આયાત-પૂર્વેની શરતો’ પૂર્ણ કરવામાં અશક્તતાનો સામનો કરવો પડશે, કારણ કે ઇનપુટ્સની આયાત અને તૈયાર ઉત્પાદનોની નિકાસનું સામાન્ય ચક્ર, છ મહિનાના સમયગાળા માટે હોય છે જ્યારે રાજ્ય દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવેલો ગાળો ત્રણ મહિનાનો છે.

૫૬. પહેલા ‘પ્રી-ઈમ્પોર્ટ કન્ડિશન’ના આરંભનું વિશ્લેષણ કરવું જરૂરી છે. એક્ઝીપીએ અન્ય બાબતોની સાથે-સાથે ઇનપુટ માટે, ડ્યુટી ફ્રી આયાત માટે એ.એ. ની સુવિધા પૂરી પાડી હતી, જેને નિકાસ ઉત્પાદનોમાં ભૌતિક રીતે સામેલ કરવામાં આવે છે અને બગાડ ભથ્થું (એક્ઝીપીનો ફકરો ૪.૦૩) સામાન્ય બનાવ્યું છે. નિઃશંકપણે, તેની પાછળનો હેતુ નિકાસ વેપારને સરળ અને સરળ બનાવવાનો અને નિકાસ માટે તૈયાર ચીજવસ્તુઓને સ્પર્ધાત્મક કિંમતનું નુકસાન ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવાનો હતો. જોકે, ‘આયાત પૂર્વેની શરતો’ નો ખ્યાલ વિદેશી નહોતો – એક્ઝીપીના પરિશિષ્ટ-૪(જે) (ફકરો ૪.૧૩ (ii) માં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે) માં મસાલા, પેનિસિલિન અને તેના ક્ષાર, ચા, નાળિયેરનું તેલ, રેશમ, બિન-નોંધણી સ્ત્રોતોમાંથી આવેલ દવાઓ, કિંમતી ધાતુઓ વગેરે જેવી કેટલીક વસ્તુઓની યાદી આપેલી છે જેને જીએસટી વ્યવસ્થા અગાઉ, ‘આયાત પૂર્વેની શરતો’ લાગુ પડતી હતી. વધુમાં, એક્ઝીપીનાં ફકરા ૪.૧૩ દ્વારા, ડીજીએક્ઝી, નિર્દિષ્ટ કરેલી ચીજો સિવાયની ચીજો પર, ‘આયાત પૂર્વેની શરતો’ લાદી શકે છે:

“(i) ડીજીએફટી, જાહેરનામું બહાર પાડીને, આ પ્રકરણ

અંતર્ગત ઇનપુટ માટે ‘આયાત પૂર્વેની શરતો’ લાદી શકે છે.”

૫૭. પરિશિષ્ટ-૪(જે) માં નિર્દિષ્ટ કરેલી વસ્તુઓ સિવાયની અન્ય વસ્તુઓ પર ‘આયાત પૂર્વેની શરતો’ લાદવાની સત્તાને જાળવી રાખવાનો અર્થ એ હતો કે ડીજીએફટી કોઈ પણ ચીજવસ્તુઓના સંબંધમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. હાઈકોર્ટે આ પાસા પર ચર્ચા કરી નથી અને માત્ર ચોક્કસ ચીજવસ્તુઓ ‘આયાત પૂર્વેની શરતો’ને આધિન હોવાની ધારણા પર આગળ કેસ ચલાવેલ છે. આયાત પૂર્વેની સ્થિતિ પર ભાર મૂકવાની સત્તાને અનામત રાખવા માટેના ફરરા ૪.૧૩ (i) નું અસ્તિત્વનો અર્થ એ હતો કે સમયની જરૂરિયાતને આધારે નીતિમાં પરિવર્તન લાવવું શક્ય હતું. આ ભૂલ તથા એચબીપીના ફરરા ૪.૨૭ (ડી) ની નોટિસ આપવામાં હાઈકોર્ટની નિષ્ફળતા, આ વિવાદીત ચુકાદાની ગંભીર ખામી છે.

૫૮. હવે ૧૩.૧૦.૨૦૧૭ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલા જાહેરનામા (કસ્ટમ્સ એક્ટ, ૧૯૬૨ હેઠળ બહાર પાડવામાં આવેલા જાહેરનામા નંબર ૭૯/૨૦૧૭) અને નંબર ૩૩ (એફટીપીના પરિચ્છેદ ૧.૦૨ સાથે વાંચવામાં આવેલા એફટીડીઆરએની કલમ-૫ ના અમલમાં બહાર પાડવામાં આવેલા) જોતાં, એ.એ. હેઠળ ઇનપુટ સામગ્રીઓની આયાતના સમયે આઈજીએસટીની ચુકવણીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી. જોકે, આ મુક્તિ સંપૂર્ણ નહોતી. જાહેરનામું (નં. ૭૯/૨૦૧૭) માં સામેલ શરતો એક એવી હતી કે છૂટ ફક્ત ત્યાં

સુધી જ લંબાવવામાં આવી શકે છે જ્યાં સુધી એ.એ. હેઠળ કરવામાં આવતી નિકાસ, હકીકતમાં ભૌતિક નિકાસ હોય અને બીજી શરત એ છે કે એવો લાભ મેળવવા માટે ‘આયાત પૂર્વેની શરતો’નું પાલન કરવું પડશે.

૫૯. એફટીડીઆરએ ની કલમ ૨(ઈ) સાથે વાંચવામાં આવેલ એફટીડી ના ફકરા ૪.૦૫(સી) અને ફકરા ૯.૨૦માં ‘ભૌતિક નિકાસ’ નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે:

(ચ) “આયાત” અને “નિકાસ” એટલે અનુક્રમે જમીન, સમુદ્ર કે હવાઈમાર્ગે ચીજવસ્તુઓને ભારતમાં લાવવી અથવા ભારતમાંથી બહાર લઈ જવી.”

આથી, મૂળભૂત રીતે, નિકાસમાં ભારતમાંથી ચીજવસ્તુઓને બહાર લઈ જવાનો સમાવેશ થાય છે. આ એ.એ., ઉત્પાદક નિકાસકાર અથવા સહાયક ઉત્પાદક સાથે જોડાયેલા વ્યાપારી નિકાસકારને ઇશ્યૂ કરી શકાય છે (ફકરો ૪.૦૫ મુજબ). જોકે, એફટીપીનો ફકરો 4.05 એવી કેટેગરીઓને વ્યાખ્યાયિત કરે છે, જેના માટે એ.એ. ઇશ્યૂ કરી શકાય છે, જે કેટલીક હદ સુધી વિસ્તૃત છે અને સૂચવે છે કે –

(ગ) એડવાન્સ ઓથોરાઈઝેશન નીચેની બાબતો માટે ઇશ્યૂ કરવામાં આવશે:

(i) ભૌતિક નિકાસ (એસ.ઈ.ઝેડ માટે નિકાસ સહિત)

(ii) મધ્યવર્તી પૂરવઠો; અને/અથવા

(iii) આ એફટીપીના પરિચ્છેદ.૭.૦૨(બી)(સી),(ઈ),

(એફ), (જી) અને (એચ) માં ઉલ્લેખિત કેટેગરીઓમાં
ચીજવસ્તુઓનો પુરવઠો.

“(જ) વિદેશી જહાજો/વિમાનના બોર્ડ પર સ્ટોર્સનો પુરવઠો પૂરો
પાડવામાં આવનાર ચીજવસ્તુઓના સંબંધમાં ચોક્કસ સ્ટાન્ડર્ડ
ઈનપુટ આઉટપુટ ધોરણો હોય તે શરતને આધિન.”

આ વ્યાખ્યા ચોક્કસ શબ્દોમાં (એફટીપીના પ્રકરણ ૪ હેઠળ) આપવામાં
આવેલ છે – આ એવી ઘટના નથી કે જેમાં ચીજવસ્તુઓને ભારતની બહાર લઈ
જવામાં આવે છતાં, એસઈઝેડને કરવામાં આવતા પુરવઠાને ‘ભૌતિક નિકાસ’
તરીકે ગણવામાં આવે છે. અન્ય ત્રણ કેટેગરીઓ (ક) (૨), (૩) અને (જ)
અંતર્ગત પરિભાષિત કરવામાં આવી છે, જે ‘ભૌતિક નિકાસ’ તરીકે અયોગ્ય છે.
મધ્યવર્તી ચીજવસ્તુઓના પુરવઠાને લેટર ઓફ ઈન્વેલીડેશન હેઠળ આવરી
લેવામાં આવે છે, જ્યારે એફટીપીના પ્રકરણ ૭ હેઠળ આવરી લેવાયેલા પુરવઠાને
‘ડીમ્ડ નિકાસ’ ગણવામાં આવે છે. આ પુરવઠો ‘ભૌતિક નિકાસ’ તરીકે ગણવા
માટે અયોગ્ય છે. એટલે સપ્લાયની કોઈ પણ કેટેગરી, ભલે તે લેટર ઓફ
ઈન્વેલીડેશન અને/અથવા ઈઓયુ અને/અથવા ઈન્ટરનેશનલ કોમ્પિટિટિવ
બિડીંગ (આઈસીબી) અને/અથવા મેગા પાવર પ્રોજેક્ટ્સ હેઠળ હોય, અન્ય
દેશોને વાસ્તવિક નિકાસ અને એસઈઝેડને સપ્લાય સિવાયની કોઈ પણ
કેટેગરીને ‘ભૌતિક નિકાસ’ ગણવામાં નહીં આવે. આક્ષેપિત અધિસૂચનાઓ
પાછળનો એક ઉદ્દેશ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો હતો કે, એક્ષપોર્ટ ઓર્ડરની મુકતિ
દ્વારા એએ અંતર્ગત કરવામાં આવેલી સંપૂર્ણ નિકાસ ‘ભૌતિક નિકાસ’ હતી.જો

સંપૂર્ણ નિકાસ 'ભૌતિક નિકાસ' ન હોય તો એએ આપમેળે મુકિત માટે અયોગ્ય બની જાય છે.

૬૦. જીએસટી વ્યવસ્થા અમલમાં આવવાથી, રાજ્ય અને કેન્દ્ર સ્તરે પરોક્ષ કરવેરા માળખામાં નોંધપાત્ર અને મૂળભૂત સુધારો થયેલ છે. જીએસટી વ્યવસ્થા કરવેરાની કાસ્કેડીંગ અસરને દૂર કરવાના વિચાર પર આધારિત છે. કાસ્કેડીંગ અસરનો અર્થ કરવેરા પર વેરો લાદવાનો થાય છે. જીએસટી સંપૂર્ણ ટ્રાન્ઝેક્શન વેલ્યુ પર નહીં પરંતુ નેટ વેલ્યુ એડેડ ના ભાગ પર લગાવવામાં આવે છે, કે જેથી કરદાતાને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો લાભ મળશે. કેટલાક પરોક્ષ વેરાઓને બાદ કરતાં, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા લાદવામાં આવતા તમામ મુખ્ય પરોક્ષ વેરાઓને જીએસટીમાં સમાવી લેવામાં આવ્યા છે. પરિણામે, કરદાતાઓ અને સપ્લાયર્સને વિવિધ કાયદાઓ હેઠળ બહુવિધ પરોક્ષ કર ચૂકવવા અંગેની મુશ્કેલી ન રહે. જીએસટીનાં માળખામાં, ઇનપુટ ટેક્સનાં ક્રોસ-સેક્શનલ ક્રેડિટનો ઉપયોગ કરવા સરળ નિયમો સૂચવવામાં આવ્યાં છે. જે વેપારી, સેવાઓ પર ચૂકવાયેલા કરવેરાની ક્રેડિટનો દાવો ન કરી શકે, તે ચીજવસ્તુઓ તેમજ સેવાઓ પર ક્રેડિટ મેળવી શકે છે. સાતત્યપૂર્ણ ધિરાણનું આ માળખું એ બાબતની સુરક્ષા માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું કે, પુરવઠા પર કરવેરાની ચુકવણી મૂલ્ય સંવર્ધન અને ચોખ્ખી જવાબદારીની મર્યાદામાં થાય છે તથા બેવડા કરવેરાથી બચવા માટે કરવામાં આવે છે.

૬૧. જીએસટીના અમલીકરણનો અર્થ કેટલાંક કાયદાઓ રદ કરવા (બંધારણમાં ૧૦૧માં સુધારાને પગલે, અનુચ્છેદ ૨૪૬એ, ૨૬૮એ, ૨૭૮એ રજૂ કરવા, અનુચ્છેદ ૨૮૬ અને ૩૬૬માં સુધારો કરવા ઉપરાંત, સાતમી અનુસૂચિની યાદી ૧, ૨ અને ૩ માં સુધારો કરવા ઉપરાંત) અને સંપૂર્ણપણે નવા કાયદાઓના સમૂહને લાગુ કરવા સ્વરૂપે નોંધપાત્ર કાયદાકીય કામગીરી કરવાનો હતો. આ યોજનામાં નવા કરવેરા આઈજીએસટી અને વળતર ઉપકર હતા. આ મૂળ જાહેરનામું નં. ૧૮/૨૦૧૫ નો હિસ્સો નહોતા અને તેમાં સુધારાની જરૂર હતી. એવું કહી શકાય કે સંપૂર્ણ જીએસટી વિશ્વ વ્યાપક ઇનપુટ ક્રેડિટ અને રિફંડ સિસ્ટમ પર નિર્ભર હોવાથી, નીતિ ઘડનારાઓનો (જે આ કિસ્સામાં કરવેરા વહીવટકર્તા અને ડીજીએફટી હતા) એવો મત હતો કે કાઉન્ટરવેઈલિંગ ડ્યુટી (સીવીડી) અને સ્પેશ્યલ એડિશનલ ડ્યુટી (એસએડી) ને જીએસટી વ્યવસ્થા અને અન્ય વસુલી (કમ્પેન્સેશન સેસ) હેઠળ સમાવી લેવામાં આવ્યા હોવાથી, ઇનપુટ તરીકે ડ્યુટી મુક્ત ચીજવસ્તુઓની આયાતને સંચાલિત કરવા માટે, એએને મંજૂરી આપવાની અગાઉની વ્યવસ્થા ચાલુ રહેવી જોઈએ, પરંતુ નવા લેવીઝ માટે, ઇનપુટ ક્રેડિટની સિસ્ટમ અને રિફંડ પ્રચલિત હોવા જોઈએ.

૬૨. આ અદાલતના મંતવ્ય અનુસાર, 'આયાત-પૂર્વ શરત' લાગુ થવાથી નિકાસકારોને મુશ્કેલી પડી શકે છે, કારણ કે જ્યારે તેઓ ભૌતિક નિકાસના માપદંડો પૂર્ણ કરે છે, ત્યારે તેઓ વિદેશી કરારની જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવા માટે એએ માટે અરજી કર્યા પછી ઇનપુટ આયાત કરવાની તેમની અગાઉની વ્યવસાયિક પદ્ધતિઓને ચાલુ રાખી શકતા નથી. નવી વ્યવસ્થામાં તેમને બે

ડ્યુટીની ચૂકવણી કરવાની હોય છે, અને પછી અંતિમ નિકાસ ચીજવસ્તુઓના ઉત્પાદન માટે કાચા માલનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે (બગાડને બાકાત રાખવામાં આવ્યો છે) તેની સંતુષ્ટિ કર્યા પછી રિફંડનો દાવો કરવાનો હોય છે. તેમના વ્યવસાયોને નવેસરથી આકાર આપવાના કારણે તેમને અસુવિધા થઈ હતી. આમ છતાં, ઉચ્ચ અદાલતના ચુકાદા અનુસાર, 'આયાત પૂર્વેની શરત' એકતરફી હતી તેવું માનવા માટેનો આધાર ન હોઈ શકે. રોહિતાશ કુમાર અને અન્ય વિ. ઓમ પ્રકાશ શર્મા અને અન્ય (ફૂટનોટ-(૩૧) - (૨૦૧૩) ૧૧ એસ.સી.સી. ૪૫૧) ના કેસમાં ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હતો કે, અસુવિધા અથવા મુશ્કેલી અદાલત માટે રાહત આપવા માટે, કાયદાની સરળ ભાષાના અર્થઘટન માટે આધાર નથી.

"મૈસુર એસઈબી વિ. બેંગલોર વૂલન કોટન એન્ડ સિલ્ક મિલ્સ લિમિટેડ, એઆઈઆર ૧૯૬૩ એસસી ૧૧૨૮ ના કેસમાં, આ અદાલતની બંધારણીય ખંડપીઠે ચુકાદો આપ્યો હતો કે, કાયદાનું અર્થઘટન કરતી વખતે અસુવિધા નિર્ણાયક પરિબલ નથી. માર્ટિન બર્ન લિમિટેડમાં વિ. કોર્પો ઓફ્ફલક્તા એઆઈઆર ૧૯૬૬ એસસી ૫૨૯ ના કેસમાં, આ અદાલતે નીચે દર્શાવેલા મુદ્દાઓ પર વિચાર કરતી વખતે નોંધ્યું હતું કે:(એ.આઈ.આર. પાન ૫૩૫, પેરા ૧૪) "

"૧૪ કાયદેસર જોગવાઈમાંથી નીકળતું પરિણામ ક્યારેય ખરાબ નથી હોતું. અદાલતને એ જોગવાઈને અવગણવાની કોઈ સત્તા નથી કે તે તેના કાર્યવાહીના પરિણામે જે તકલીફનો સામનો

કરવો પડે.અલબત્ત, કોઈ અદાલતને પરિણામ ગમે કે ન ગમે,
પણ તે માટે કાયદો અમલમાં હોવો જોઈએ.૨૬. એટલે એ સ્પષ્ટ
છે કે વ્યક્તિને જે મુશ્કેલી પડે છે, તે જોગવાઈના દરેક શબ્દને
અસરકારક અને વ્યાકરણિક અર્થ ન આપવાનો આધાર ન હોઈ
શકે, જો તેમાં વપરાતી ભાષા સ્પષ્ટ હોય."

મધ્ય પ્રદેશ રાજ્ય વિરુદ્ધ રાકેશ કોહલી (ફૂટનોટ-(૩૨) - ૨૦૧૨ (૬)
એસ.સી.આર ૬૬૧) ના કેસમાં પણ એવું અવલોકન કરવામાં આવ્યું હતું કે,
અદાલત એ સંસદ અને રાજ્ય વિધાનસભાઓ તરીકે કાયદાના શાણપણ અથવા
કાયદાની અણઘડતા, ન્યાય અથવા અન્યાયથી સંબંધિત નથી અને "નાણાકીય
કાયદો કે આર્થિક કાયદાની બંધારણીય માન્યતા પર નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી
સંબંધિત નથી."

૬૩. સામાવાળાઓએ કેટલાક નિર્ણયો પર આધાર રાખ્યો હતો, જેમાં
ખાસ કરીને લક્ષ્મી ખંડસારી (ઉપર) નો સમાવેશ થાય છે, જે તર્કસંગતતાના
સામાન્ય સિદ્ધાંત સાથે કામ કરે છે; અદાલતે અવલોકન કર્યું છે કે વાજબી
પ્રતિબંધો લાદવા અને તેની હદ તે ઉદ્દેશ્ય પર આધારિત છે કે જે કાયદો અથવા
નીતિ સેવા આપવા માંગે છે.એવું માનવામાં આવ્યું હતું કે સાર્વત્રિક
અમલીકરણના કોઈ પણ આકરા અને ઝડપી નિયમોનું પાલન કરવું મુશ્કેલ છે,
પરંતુ આ પ્રકારના પ્રતિબંધોને લાગુ કરવામાં, રાજ્યએ સામાજિક નિયંત્રણના
રૂપમાં એક વસ્તુનિષ્ઠ ધોરણને અપનાવવું જોઈએ.રંજીત પી. ગોહિલ (ઉપર) માં
હકીકતમાં કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો હતો કે:

"એ અપેક્ષા રાખવી મુશ્કેલ છે કે, વિધાનમંડળ વૈજ્ઞાનિક રીતે સંપૂર્ણ અથવા તાર્કિક રીતે સંપૂર્ણ હોય અથવા તમામ સંબંધિત લોકોની અપેક્ષાઓને સંતોષી શકે, તેમ છતાં પણ અદાલત વિધાનમંડળના વિવેક દ્વારા નિર્ધારિત વર્ગીકરણનું સન્માન કરશે અને કલમ ૧૪ના માપદંડ પર સ્પષ્ટ અસમાનતા અથવા સ્પષ્ટ મનમાની તરફ દોરી જશે એવી ખાતરી થયા પછી જ હસ્તક્ષેપ કરશે."

૬૪. એમ. આર. એફ. લિમિટેડ, કોહાચમ (ઉપર) ના અહેવાલમાં આપવામાં આવેલા નિર્ણય પર આધાર રાખીને કહેવામાં આવ્યું હતું કે, મુક્તિ કે કરવેરાનાં લાભો પાછા ખેંચી શકાશે નહીં. પ્રત્યક્ષ રીતે જોઈએ તો, કરમુક્તિને પાછી ખેંચવાના સંબંધમાં આ અદાલતનું અવલોકન સામાવાળાઓને અનુકૂળ લાગે છે. આમ છતાં, આ અદાલત સાથે જે ભારણ એ હતું કે છૂટછાટ પાછી ખેંચવાની સત્તા પશ્ચાદવર્તી નથી:

"આમ, જ્યારે પેટા-કલમ (૧) કાયદા હેઠળ ચૂકવવાપાત્ર કોઈ પણ કરવેરાનાં સંબંધમાં અગાઉની અસરથી મુક્તિ આપવા અથવા દરમાં ઘટાડો કરવા માટે અધિકૃત કરે છે, ત્યારે પેટા-કલમ (૩) કોઈ પણ રદ કરવા અથવા પૂર્વવ્યાપી ફેરફાર કરવા માટે જોગવાઈ કરતી નથી."

આ સંજોગોમાં આ નિર્ણય આ કેસની હકીકતોને લાગુ પડતો નથી, કારણ કે 'આયાત-પૂર્વ શરત' વિના 'એએ' ની સુવિધા સંભવિતપણે દાખલ કરવામાં આવી હતી.

૬૫. સામાવાળાઓએ બે કારણોસર ભેદભાવનો આરોપ લગાવ્યો હતો: પહેલું, વર્ગીકરણના હેતુઓ માટે તમામ નિકાસકારો, કે જેમને એએ આપવામાં આવ્યા હતા, તેમને સમાન ગણવા જોઈતા હતા; અને બીજું, માત્ર બે લેવીમાંથી મુક્તિ આપવા માટે 'આયાત-પૂર્વ શરત' પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો, જ્યારે અન્ય એએના સંબંધમાં તે લાભ આપવામાં આવ્યો હતો તે ભેદભાવપૂર્ણ હતું. જ્યાં સુધી પ્રથમ પાસાનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી, આ અદાલતના અભિપ્રાયમાં વાદ્યસ્ત ચુકાદો એક્ઝીટીવનું ખોટું વાચન છે. અગાઉ નોંધ્યું છે તેમ, પરિચ્છેદ ૪.૧૩(i)એ ડીજીએક્ઝીટીને એવી ચીજોનો સમાવેશ કરવાની સત્તા આપેલ છે જે પરિશિષ્ટ-૪માં ઉલ્લેખિત નથી. આ વિવેકાધિકારના અસ્તિત્વનો અર્થ એ છે કે નિકાસ વેપારની સ્થિતિ અને વેપાર અને કરવેરા વ્યવસ્થામાં આપવામાં આવતી છૂટછાટોને ધ્યાનમાં રાખીને અપનાવવામાં આવતી નીતિઓના સ્વરૂપમાં લચીલાપણું છે. આમ, ફક્ત ૪.૧૩ (ii)ના આધારે કેટલીક ચીજવસ્તુઓને દર્શાવવાનો અર્થ એવો ક્યારેય નથી થતો કે અન્ય ચીજવસ્તુઓને 'આયાત-પૂર્વ શરતો'ને આધિન રાખી શકાતી નથી. આથી સ્પષ્ટ છે કે તમામ એએ ધારકો સાથે ક્યારેય સમાન વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો નથી. બીજા પાસા પર, સામાવાળાઓને એએનું વર્ગીકરણ સ્વતઃ નુકસાન પહોંચાડતું ન હતું, પરંતુ જ્યાં સુધી બે નવા લેવીનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી, નવી કર વ્યવસ્થાઓમાં તેમના

તફાવતથી નુકસાન થયું હતું. જો કોઈ વ્યક્તિ એ વાત ધ્યાનમાં રાખે છે કે મુક્તિ મેળવવા માટેનો કોઈ સંપૂર્ણ અધિકાર ન હોઈ શકે અને આ પ્રકારની રાહત રાજ્ય અને કર વહીવટકર્તાઓ તેમજ અર્થતંત્રની સ્થિતિ અને આ બધાથી ઉપર, તેના વહીવટીતંત્ર ઉપર આધાર રાખે છે તો સ્પષ્ટપણે એક તરફ બે વેરા અને બીજી તરફ અન્ય વેરા અંગે ભેદભાવપૂર્ણ વર્તણૂકની દલીલ નિષ્ફળ જશે. જે આજ દિન સુધી જીએસટી વ્યવસ્થાનો ભાગ નથી તેવા જૂના કરવેરાઓને આયાત-પૂર્વ શરતોમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. આ સ્પષ્ટપણે તેમને નવી લેવીઓથી અલગ પાડે છે, જેની ચુકવણી (જે પછી રિફંડ મેળવી શકાય છે) લેવી, આકારણી, એકત્રીકરણ, ચુકવણી અને રિફંડની એકીકૃત પ્રણાલીના ભાગરૂપે કરવાનો આગ્રહ રાખવામાં આવે છે.

૬૬. અદાલતે અગાઉના પ્રસંગોએ ઠરાવ્યું છે કે, જ્યારે નવા કાયદા દ્વારા સુધારા દાખલ કરવામાં આવે છે ત્યારે વર્ગીકરણના સિદ્ધાંતને કડક રીતે લાગુ કરી શકાતો નથી, અને કાયદાની અસરનું અવલોકન કરવા પ્રયોગ માટેની કેટલીક પરવાનગી કાર્યપાલિકા અથવા વિધાનમંડળને ઉપલબ્ધ છે. ગુજરાત રાજ્ય વિરુદ્ધ શ્રી અંબિકા મિલ્સ [૧૯૭૪ (૩) એસસીઆર ૭૬૦.]માં આ બાબત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.

“પપ. જ્યારે વર્ગમાં સામેલ તમામ લોકો ગુનાથી દાગદાર હોય છે ત્યારે વર્ગીકરણ અર્ધ-સમાવેશી છે, પરંતુ અન્ય દાગદાર પણ હોય છે જેમને વર્ગીકરણમાં સામેલ કરવામાં આવેલ નથી હોતા. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જ્યારે કોઈ

રાજ્ય કાયદેસર હેતુને આગળ વધારવા માટે વ્યક્તિઓને લાભ કે બોજ પ્રદાન કરે છે પરંતુ સમાન રીતે સ્થિત અન્ય લોકો પર સમાન લાભ પ્રદાન કરતું નથી અથવા સમાન બોજ લાદતું નથી ત્યારે આ વર્ગીકરણને અર્ધ-સમાવેશક તરીકે ખરાબ ગણવામાં આવે છે. વર્ગીકરણ ત્યારે અતિ-સમાવેશી હોય છે જ્યારે તેમાં માત્ર એવા લોકો જ સામેલ નથી હોતા જેઓ ઉદ્દેશના સંદર્ભે સમાન રીતે સ્થિત છે પરંતુ એવા લોકો પણ સામેલ હોય છે જેઓ આ પ્રકારે સમાન રીતે સ્થિત નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ પ્રકારનું વર્ગીકરણ જે કાયદાનો ઉદ્દેશ છે તેવા ખોટા કામમાં ભાગ લેનારાઓના વર્ગમાં સામેલ હોય તેના કરતા વધુ વિશાળ વ્યાપ ધરાવતા લોકો પર બોજો નાંખે છે. કોઈ એક બાળક કોઈક દિવસ તેનું પતન લાવશે એવું માનીને ચોક્કસ દિવસે જન્મેલા તમામ પુરૂષ બાળકોના મૃત્યુનો આદેશ આપીને હેરોડે આવા વર્ગીકરણનો ઉપયોગ કરેલ.

૫૬. તેથી, પ્રથમ પ્રશ્ન એ છે કે જ્યારે એવું જોવા મળે છે કે યથાપ્રસંગે ૧૦ અથવા ૨૦ લોકોને રોજગારી આપતી તમામ ફેક્ટરીઓને સામેલ કરવામાં આવી છે અને કાયદાનો હેતુ શ્રમિકોના કલ્યાણ માટે બિન-ચૂકવણીની રકમ એકત્ર કરવાનો છે, ત્યારે શું વ્યવસાય અથવા વેપાર ચલાવતી અને

પ૦થી ઓછા લોકોને રોજગારી આપતી સંસ્થાઓને બાકાત રાખવાથી વર્ગીકરણ અર્ધ-સમાવેશી બને છે કે નહીં. કાયદાના હેતુના સંદર્ભમાં સમાન રીતે સ્થિત હોય તેવા તમામ લોકોને આ વર્ગીકરણમાં સમાવી લેવામાં આવ્યા ન હોઈ, પ્રથમ દ્રષ્ટીએ આ વર્ગીકરણ અતાર્કિક જણાઈ શકે છે. પરંતુ અદાલતે એ વાસ્તવિક મુશ્કેલીઓને ઓળખી છે કે જેના હેઠળ વિધાનમંડળો કામ કરે છે – કાયદાકીય પ્રક્રિયાના સ્વરૂપ અને સમાજ, કે જેને કાયદો ફરી આકાર આપવા સતત પ્રયાસ કરે છે, તે બંનેમાંથી ઉદ્ભવતી મુશ્કેલીઓ – અને તેણે વિચારણા હેઠળ રહેલ વર્ગીકરણની અસમાનતાને સમાવી લેતા તમામ કાયદાઓ પર આડેધડ પ્રહાર કરવાનો ઈનકાર કર્યો છે. શ્રી જસ્ટીસ હોમ્સે અર્ધ-સમાવેશી વર્ગીકરણો પ્રત્યે સહનશીલતાની વિનંતી કરતા જણાવ્યું હતું કે, અદાલતે આવા કાયદાને ખલેલ પહોંચાડવી જોઈએ નહીં જ્યાં સુધી તે સ્પષ્ટપણે જોઈ ન શકે કે કાયદા માટે કોઈ વાજબી કારણ નથી કે જેને તે કરતો નથી તેના માટે સમાન બળ સાથે તેના વિસ્તરણની જરૂર નથી.

* * * * *

* * * * *

૬૪. આર્થિક પ્રવૃત્તિઓનું નિયમન કરતા કાયદાઓને વાણી અને ધર્મની સ્વતંત્રતા, મતદાન, પ્રજનન, ફોજદારી પ્રક્રિયા સંબંધિત અધિકારો વગેરે સાથે સંબંધિત કાયદાઓથી

અલગ જોવામા આવશે. અમેરિકામાં ઘણા આધુનિક મંતવ્યો અને નિર્ણયોમાં સમાન સુરક્ષા જોગવાઈને આપવામાં આવેલી અગ્રતા દર્શાવે છે કે અદાલત આર્થિક નિયમનની સરખામણીએ માનવ અને નાગરિક અધિકારોના ક્ષેત્રમાં કાયદાકીય ચુકાદાઓને ન્યાયિક સન્માન આપવા માટે ઓછો અપરોધ અનુભવે છે અને મૂળભૂત માનવ અધિકારોના ક્ષેત્રમાં કાયદેસર કાર્યવાહીને રદ કરવા માટે સમાન સંરક્ષણ જોગવાઈનો જોરદાર ઉપયોગ કરી રહી છે. [જુઓ: "ડેવલપમેન્ટ્સ ઇક્વલ પ્રોટેક્શન", ૩૨ હાર્વ, લો રેવ ૧૦૬૫, ૧૧૨૭]

૬૫. અનુચ્છેદ ૧૪ હેઠળ વર્ગીકરણ વ્યાજબી છે કે ગેરવ્યાજબી છે તે પ્રશ્ન અંતિમ વિશ્લેષણમાં સમસ્યાના ન્યાયિક અભિગમ પર જ આધારિત હોવો જોઈએ. આ ક્ષેત્રમાં મોટું વિભાજન કાયદાની વાસ્તવિકતાઓ અથવા અમૂર્તતા પર ભાર મૂકવા વચ્ચેના તફાવતમાં રહેલું છે. સમાજ જેટલો જટિલ બને છે તેટલી જ તેની સમસ્યાઓમાં વિવિધતા આવે છે અને તેટલો વધુ કાયદો પોતાને વિવિધતાઓ તરફ દોરી જાય છે.

૬૬. કાયદો વ્યવહાર સમસ્યાઓ તરફ દોરી જાય છે, આર્થિક વ્યવસ્થા અત્યંત સંવેદનશીલ અને જટિલ છે, ઘણી સમસ્યાઓ એકલ અને આકસ્મિક છે, કાયદા અમૂર્ત દરખાસ્તો નથી અને અમૂર્ત એકમો સાથે સંબંધિત નથી અને તેને અમૂર્ત સમપ્રમાણતા દ્વારા માપવાની જરૂર નથી, ચોક્કસ ડહાપણ અને ઉપાયોના સરસ અનુકૂલનની જરૂર નથી, ચુકાદો મોટે ભાગે નગણ્ય અને અર્થઘટન વગરના અનુભવ પર આધારિત ભવિષ્યવાણી છે, તે ચાદ અપાવતું હોવું જોઈએ કે આ ક્ષેત્રમાં અદાલત સમાન સંરક્ષણની જરૂરિયાતને શૈક્ષણિક રીતે લેતી નથી. [જુઓ: "જનરલ થિયરી ઓફ લો એન્ડ સ્ટેટ".]

આ જ વિચારનો પડઘો અજોય કુમાર બેનર્જી એન્ડ અધર્સ વી. યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા એન્ડ અધર્સમાં પડ્યો હતો. [૧૯૮૪ (૩) એસસીઆર ૨૫૨.]

“.....અનુચ્છેદ ૧૪ ધારાસભાને કેટલીક સંસ્થાઓ અથવા વસ્તુઓ અથવા ક્ષેત્રો પર માત્ર પરિસ્થિતિની આવશ્યકતા અનુસાર કાયદો લાગુ કરીને સુધારો દાખલ કરતા અટકાવતી નથી, અને પસંદગીનું વધુ વર્ગીકરણ ઐતિહાસિક કારણો અથવા વહીવટી આવશ્યકતાના કારણો અથવા સુધારાઓ દાખલ કરવાની તુટક તુટક પદ્ધતિના આધારે જાળવી શકાય

છે.કાયદો તમામ વ્યક્તિઓને સાર્વત્રિક લાગુ હોવાના અર્થમાં તમામ વ્યક્તિઓને લાગુ પડવો જરૂરી નથી.એ રીતે જો કોઈ કાયદો વીમા કંપનીઓના સારી રીતે પરિભાષિત વર્ગના કર્મચારીઓ સાથે સમાન રીતે વ્યવહાર કરે અને આ પ્રકારનો કાયદો અન્ય વ્યક્તિઓને લાગુ પડતો નથી તેવા આધાર પર સમાન સંરક્ષણથી વંચિત રાખવાનો આરોપ મૂકવા માટે ખુદો ન હોય તો તે કાયદો ટકી શકે છે."

એ જ રીતે, જાવેદ વિરુદ્ધ હરિયાણા રાજ્ય [(૨૦૦૩) ૮ એસસીસી ૩૬૯]માં અવલોકન કરવામાં આવ્યું કે કાયદા કે નીતિનો અમલ એક સાથે કરવો એ કોઈ બંધારણીય ફરજ નથી.

"૧૬. કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય એકસમાન નીતિ ઘડી શકે છે.જોકે, એવી કોઈ બંધારણીય જરૂરિયાત નથી કે આ પ્રકારની કોઈ પણ નીતિનો અમલ એક જ સમયે થવો જોઈએ.નીતિઓ તબક્કાવાર રીતે અમલીકૃત થવા સક્ષમ છે.વધુમાં, જ્યારે નીતિઓની દૂરગામી અસરો હોય છે અને તેની પ્રકૃતિ ગતિશીલ હોય છે ત્યારે તેનું તબક્કાવાર અમલીકરણ આવકારવાદાયક છે કારણ કે તેને ધીમે ધીમે સ્વૈચ્છિક સ્વીકૃતિ મળે છે અને ઓછા અપરોધોનો સામનો કરવો પડે છે."

૬૭. તેથી એવી કોઈ બંધારણીય બળજબરી નથી કે નવો કાયદો કે નવા કાયદા હેઠળ નીતિઓ ઘડતી વખતે – ખાસ કરીને જ્યારે કરવેરાના માળખામાં

ફેરફારો કરીને સંપૂર્ણપણે અલગ નાણાકીય ધોરણો ઘડવામાં આવતા હોય ત્યારે અત્યાર સુધી મંજૂર થયેલી અથવા આપવામાં આવેલી છૂટછાટો અગાઉની જેમ જ ચાલુ રાખવી જોઈએ.જ્યારે નવા કાયદા અમલમાં આવે છે ત્યારે એક તરફ વિધાનસભાનો પ્રયાસ હોય છે કે જ્યાં સુધી વ્યવહાર હોય ત્યાં સુધી ભૂતકાળની વ્યવસ્થાને આત્મસાત કરવામાં આવે. બીજી તરફ નવા કાયદાનો ઉદ્દેશ નવી સહાયક શરતો સાથે નવા અધિકારો અને જવાબદારીઓનું સર્જન કરવાનો છે.સ્વાભાવિક રીતે જ આ પ્રક્રિયાથી થોડો વિશ્લેષ પડશે.આ કિસ્સામાં વિશ્લેષ નિકાસકારોને ઇનપુટ આયાત કરવા, બે કર ચૂકવવા અને રિફંડનો દાવો કરવાની જરૂરીયાત રહેવી જેવા સ્વરૂપનો છે. તેમ છતાં, આ અસુવિધા સંપૂર્ણપણે નવો રાજકોષીય કાયદો બનાવવાની કાયદાકીય પસંદગીને આગળ વધારવા અને કરદાતાઓનો એક વર્ગ નવા કાયદાને અનુરૂપ તેમની બાબતોને કમિત કરે તેવો આગ્રહ રાખવા માટે અપૂરતી છે.તેથી, એએના પૂર્વાનુમાનમાં આયાતના લાભને બાકાત રાખવા અને કસ્ટમ્સ ટેરિફ અધિનિયમ, ૧૯૭૫ની કલમ ૩ (૭) અને (૯) હેઠળ ‘આયાત-પૂર્વ શરતો’ સાથે ડ્યુટીની ચુકવણી કરવાની જરૂરિયાતને મનસ્વી કે અતાર્કિક ગણાવી શકાય નહીં.

૬૮. આ અદાલતે મધ્ય પ્રદેશ રાજ્ય વિરુદ્ધ નંદલાલ જયસ્વાલ [૧૯૮૭ (૧) એસસીઆર ૦૧]માં પણ અવલોકન કરેલ હતું કે"જટિલ આર્થિક બાબતોમાં દરેક નિર્ણય આવશ્યક રીતે અનુભવજન્ય હોય છે અને તે પ્રયોગ આધારિત હોય છે" અને અદાલતે આર્થિક બાબતો સાથે સંબંધિત કાર્યકારી

કાર્યવાહીની કાયદેસરતા પર વિચાર કરીને કારોબારીને અમુક હદ સુધી સ્વતંત્રતા અથવા "પ્લે ઇન ધ જોઇન્ટ" પ્રદાન કરે છે."અદાલતે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે:

“અદાલત માત્ર એટલા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા નીતિગત નિર્ણયને રદ કરી શકે નહીં કારણ કે તેને લાગે છે કે બીજો નીતિગત નિર્ણય વધુ સારો અથવા ડહાપણપૂર્ણ કે વધુ વૈજ્ઞાનિક અથવા તાર્કિક હોત. અદાલત ત્યારે જ હસ્તક્ષેપ કરી શકે છે જ્યારે નીતિગત નિર્ણય સ્પષ્ટ રીતે મનસ્વી, ભેદભાવપૂર્ણ અથવા દુર્ભાવનાપૂર્ણ હોય.”

આર. કે. ગર્ગ (સુપ્રા)માં અદાલતે એવી જ રીતે રાજકોષિય કાયદાઓ કે આર્થિક પગલાંની કાયદેસરતા કે બંધારણીયતા પર વિચાર કરવામાં અદાલતની મર્યાદિત ભૂમિકાની સ્પષ્ટતા કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે, “અદાલતને મૂળભૂત માનવ અધિકારો સામેલ હોય તેવા અન્ય ક્ષેત્રોની સરખામણીએ આર્થિક નિયમનના ક્ષેત્રમાં કાયદાકીય ચુકાદાને ન્યાયિક સન્માન આપવા બાજુ વધુ ઝુકાવ હોવો જોઈએ.” એ જ રીતે, આશીર્વાદ ફિલ્મ્સ વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા [(૨૦૦૭) ૬ એસસીસી ૬૨૪]માં આ અદાલતે નોંધ્યું હતું કે:

“વર્ગીકૃત કરવાની વિધાનમંડળની સત્તા વ્યાપક વિસ્તાર અને લચીલાપણું ધરાવે છે, કે જેથી તે તમામ ઉચિત અને વાજબી રીતે પોતાની કરવેરા વ્યવસ્થાને સમાયોજિત કરી શકે.આમ છતાં, તાર્કિક ધોરણે વર્ગીકરણ કરવા માટે

રાજ્યને મોટી છૂટ આપવામાં આવી છે અને તાર્કિક શું છે તે
વ્યવહારુ વિગતો અને વિવિધ પરિબલોનો પ્રશ્ન છે, જેની
તપાસ કરવા માટે અદાલત અનિચ્છુક અને કદાચ તે સજ્જ
નહીં હોય....."

૬૯. આ 'આયાત-પૂર્વ શરત' લાદવાની પાછળનો ઉદ્દેશ એફ્ટીપીના
પરિચ્છેદ ૪.૦૩ અને એચબીપીના પરિશિષ્ટ-૪જે માંથી સ્પષ્ટ થાય છે;
એફ્ટીપીનું પ્રકાશન થયું ત્યારે માત્ર થોડી જ ચીજોની ગણતરી કરવામાં આવી
હતી એમ નિકાસકારો માટે ફરિયાદ કરવા માટેનું કોઈ કારણ નથી કે અન્ય ચીજો
'આયાત-પૂર્વ શરત'ના હેતુથી સામેલ કરી શકાય નહીં; અગાઉ જણાવ્યા મુજબ
પરિચ્છેદ ૪.૦૩(i)ની આયાત. એફ્ટીપીમાં સંખ્યાબંધ યોજનાઓ એક તરફ
નિકાસકારોના દાવાઓ વચ્ચે સંતુલન જાળવવા માટે તો બીજી તરફ મહેસૂલના
હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે છે.અહીં જે બાબત સામેલ છે તે મુક્તિ અને
આઈજીએસટીની મુક્તિની મોફૂફી છે, જે સંપૂર્ણપણે એક નવી લેવી છે, જેનું તંત્ર
પ્રથમ વખત તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને વિકસાવવામાં આવ્યું છે. જૂની એએ
હેઠળ 'આયાત-પૂર્વ શરતો' પૂર્ણ કરવાની અશક્યતાની દલીલ એવું સૂચવતા
કરવામાં આવી હતી કે અધિસૂચનાઓ પશ્ચાતવર્તિ અસરથી નવી શરતોને
ફરજિયાત બનાવતી હતી. સામાવાળા નિકાસકારોની એવી દલીલ યોગ્યતા
વગરની છે કે એએ યોજના હેઠળ બીસીડી અને આઈજીએસટીના ભિન્નક વ્યવહાર
માટે કોઈ તાર્કિક આધાર નથી. બીસીડી એ આયાતના સ્થળે લાદવામાં આવતી
કસ્ટમ લેવી છે. તે તબક્કે ક્રેડિટનો કોઈ સવાલ પેદા થતો નથી. બીજી તરફ,

આઈજીએસટી બહુવિધ પોઈન્ટ (આયાતના તબક્કા સહિત) પર લેવામાં આવે છે અને ઈનપુટ ક્રેડિટ અંતિમ વપરાશકર્તા સુધી પહોંચે છે. પરિણામે, બે કર ની અલગથી ગણતરી કરવાનું ઔચિત્ય છે. આઈજીએસટી તે આઈજીએસટી કાયદો, ૨૦૧૭ હેઠળ લાદવામાં આવે છે અને તે કસ્ટમ્સ કાયદો, ૧૯૬૨ હેઠળ કસ્ટમ્સ પોઈન્ટ પર સરળતા માટે તંત્ર મારફતે એકત્ર કરવામાં આવે છે. એટલે વાદગ્રસ્ત અધિસૂચનાઓ મનસવી અથવા વર્ગીકરણ હેઠળ ખોટી ન કહી શકાય. ઉચ્ચ અદાલતને એવું ઠેરવવા માટે જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ૧૦.૦૧.૨૦૧૯ પછીના જાહેરનામાનો અર્થ એ હતો કે, આયાત પૂર્વેની શરત પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે, જેનો અર્થ એ છે કે, કેન્દ્ર સરકારે પોતે તેની બિનકાર્યક્ષમ અને અવ્યવહારુ પ્રકૃતિને ઓળખી છે અને પરિણામે, ૧૩.૧૦.૨૦૧૯ પછી અસ્તિત્વમાં હોય તે સમયગાળા માટે એટલે કે, ૧૩.૧૦.૨૦૧૯ પછી આ શરત પર ભાર મૂકવો જોઈએ નહીં. આ અદાલતનો મત છે કે આ તર્ક ખોટો છે. હવે એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે, એફટીપીઆરએ ને પશ્ચાદવર્તી નિયમો ઘડવાની કોઈ સત્તા નથી. ૧૦.૦૧.૨૦૧૯ પછીની અધિસૂચનાને ૧૩.૧૦.૨૦૧૭ થી અમલમાં મૂકવી એ તેની મૂળ તારીખ પહેલાંની તારીખથી અમલમાં આવશે; બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કોર્ટ તેને પાછલી અસર આપશે. ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ અને અન્ય વિરુદ્ધ કનક એક્સપોર્ટ્સ અને અન્ય (૨૦૧૫ (૧૫) એસસીઆર ૨૮૭) કેસમાં અદાલતે ઠેરવ્યું હતું કે:

"કાયદાની કલમ ૫ કેન્દ્ર સરકારને પશ્ચાદવર્તી અસર

ધરાવતા નિયમો બનાવવા માટે ખાસ કરીને આવી કોઈ સત્તા

આપતી નથી. આ કલમ કેન્દ્ર સરકારને ઉપરોક્ત

જોગવાઈઓ હેઠળ તૈયાર કરવામાં આવેલી નીતિમાં
'સુધારા'ની સત્તા પ્રદાન કરે છે. જોકે, તેનો અર્થ એ નથી કે
આવી જોગવાઈ સરકારને ભૂતકાળની સ્થિતિને ધ્યાનમાં
રાખીને નિર્ણય લેવાનો અધિકાર આપે છે.

૭૧. પશ્ચાદવર્તી અસરથી ૧૦.૦૧.૨૦૧૯ ના જાહેરનામાને અર્થઘટન
દ્વારા લાગુ કરવાથી કાયદામાં જે અસ્વીકાર્ય છે તે હાંસલ થશે. આથી, આક્ષેપિત
ચુકાદો આ આધાર પર પણ ટકાવી શકાય તેમ નથી.

૭૨. આ અદાલતે જૂની કરવેરા વ્યવસ્થા હેઠળ રિફંડની પાત્રતાના પ્રશ્ન
અંગે તાજેતરમાં લેવાયેલા પોતાના નિર્ણયનો સંદર્ભ આપ્યો છે, જેને સમાવી
લેવામાં આવ્યો હતો અને તેના પરિણામે કેટલાક વ્યવસાયો પ્રભાવિત થયા હતા.
જીએસટીની જોગવાઈઓની બંધારણીયતાને પડકારીને યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા
(યુઓઆઈ) અને અન્ય વિરુદ્ધ વીકેસી ફૂટસ્ટેપ્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
(૨૦૨૧ (૧૫) એસસીઆર ૧૬૯) ના કેસમાં એવું ઠેરવવામાં આવ્યું હતું કે:

"રિફંડ માટેનો દાવો કાયદા દ્વારા સંચાલિત થાય છે. રિફંડ
માંગવાનો કોઈ બંધારણીય અધિકાર નથી. સંસદે ખંડ (i)
ની પ્રથમ જોગવાઈમાં કરવેરાની ચુકવણી કર્યા વિના ઝીરો-
રેટેડ સપ્લાયના કિસ્સામાં વપરાયા વગરના આઈટીસીના
રિફંડની મંજૂરી આપી છે. પ્રથમ જોગવાઈના ખંડ (ii) હેઠળ,
સંસદે બિનઉપયોગમાં લેવાયેલી આઈટીસીના રિફંડની

કલ્પના કરી છે, જ્યાં ઇનપુટ ટેક્સ રેટ આઉટપુટ સપ્લાય પર કરવેરાના દર કરતા વધારે હોવાથી ક્રેડિટ એકત્ર થઈ છે. જ્યારે રિફંડની કોઈ બંધારણીય બાંધધરી કે કાનૂની પાત્રતા નથી હોતી, ત્યારે વપરાયા વગરના આઈટીસીના રિફંડની બાબતમાં ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓને સમાન ગણવી જરૂરી હોવાની રજૂઆત સ્વીકારવામાં નહીં આવે. જો આ પ્રકારનું અર્થઘટન તાર્કિક નિષ્કર્ષ સુધી પહોંચાડવામાં આવે તો તેના અનપેક્ષિત પરિણામો આવી શકે છે, જેમાં કરવેરા અને છૂટછાટનો દર નક્કી કરવા માટે સંસદના કાયદાકીય વિવેકાધિકારનો ઉપયોગ થશે. જો ન્યાયતંત્ર આમ કરશે તો તે વૈધાનિક પસંદગીઓ અને કાર્યપાલિકાના વિશેષાધિકાર ધરાવતા નીતિગત નિર્ણયો પર અતિક્રમણ કરવાનું જોખમ ઉભુ થશે.”

૭૩. આ કોર્ટના મતે જે રિફંડને લાગુ પડે છે (જેને કાયદેસર રીતે ઘટાડી શકાય છે) તે જ રીતે છૂટછાટો પર પણ લાગુ પડે છે. બન્નારી અમ્મન શુગર્સ લિમિટેડ વિરુદ્ધ કોમર્શિયલ ટેક્સ ઓફિસર અને અન્ય (૨૦૦૪ (૬) સપ્લી. એસસીઆર ૨૬૪) ના કેસમાં એ બાબત નક્કી કરવામાં આવી છે કે જો કોઈ કરરાહતની જોગવાઈ હોય તો તેને કોઈપણ સમયે પાછી ખેંચી શકાય છે અને તેને પાછો ખેંચતા પહેલા કોઈ પણ સમયમર્યાદા પર ભાર મૂકવો જોઈએ નહીં.

૭૪. જીએસટીનો અમલ કેવી રીતે ભારત દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સૌથી મહત્વપૂર્ણ કર સુધારાઓમાંથી એક હતો તેના વિશે ટિપ્પણીકારો અને અર્થશાસ્ત્રીઓએ બોલ્યા છે. તે અગાઉ શ્રેણીબદ્ધ બેઠકો અને વાટાઘાટો થઈ હતી, જેમાં રાજ્યો અને અન્ય વિવિધ એજન્સીઓની ચિંતાઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું હતું. રાજ્યોમાં વિવિધ બજારોને વિવિધ ટેરિફ અને વહીવટી સિદ્ધાંતો સાથે રૂપાંતરિત કરીને તેણે એક જ કર વડે સંચાલિત એકીકૃત બજારની શરૂઆત કરી છે. તેનાથી વિવિધ રાજ્યો વચ્ચે માલસામાનની હેરફેર સરળ બની છે. જીએસટીના આગમન પહેલા કેન્દ્ર ચીજવસ્તુઓના ઉત્પાદન અને સેવાઓના પુરવઠા પર અને રાજ્યો ચીજવસ્તુઓના વેચાણ પર કરવેરા લગાવતા હતા. જીએસટીની સાથે કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંને ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓની સંપૂર્ણ વેલ્યુ એઈનના કરવેરામાં હિસ્સો લેવાનો અધિકાર ધરાવે છે. આ પ્રકારનું પરિવર્તન પીડા વગરનું ન હોઈ શકે, ખાસ કરીને શરૂઆતમાં તે અનુભવાશે. આમ છતાં, એકીકરણની પ્રક્રિયામાં, જો વ્યવસાયનો કોઈ ચોક્કસ વર્ગ અસુવિધા અનુભવે અને કરવેરા ચૂકવવા પડે (જે લેવીઝ તરીકે અસ્તિત્વમાં છે, નવા રજૂ કરવામાં આવ્યા છે) અને શરતો મુક્ત આયાત ઈનપુટ (નિકાસના હેતુ માટે) ની તેમની ક્ષમતા પર લાદવામાં આવે છે, તો તે એકલા અદાલતને આ નિષ્કર્ષ પર લઈ જઈ શકે નહીં કે આ પ્રકારનો ફેરફાર અનુચિત છે અથવા મનસ્વી છે.

૭૫. ઉપરોક્ત કારણોસર, આ કોર્ટ માને છે કે મહેસૂલ સફળ થવું જોઈએ. ગુજરાત ઉચ્ચ અદાલતના વાદ્યસ્ત ચુકાદા અને આદેશોને આ રીતે રદ

કરવામાં આવે છે. જોકે, વાદગ્રસ્ત ચુકાદાઓ આપવામાં આવ્યા ત્યાં સુધી સામાવાળાઓ વચગાળાના આદેશોનો લાભ લઈ રહ્યા હોવાથી, મહેસૂલ વિભાગને તેમને રિફંડ અથવા ઈનપુટ ક્રેડિટનો દાવો કરવાની મંજૂરી આપવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવે છે (જે કંઈ લાગુ પડે છે તે અને/અથવા જ્યાં સુધી કસ્ટમ્સ ડ્યુટીની ચુકવણી કરવામાં આવે છે ત્યાં સુધી). આમ કરવા માટે, સામાવાળાઓએ કાર્યક્ષેત્ર ધરાવતા કમિશનરનો સંપર્ક કરવો પડશે અને આ ચુકાદાની તારીખથી છ અઠવાડિયાની અંદર દસ્તાવેજી પુરાવા સાથે અરજી કરવી પડશે. રિફંડ/ધિરાણ માટેના દાવાની તપાસ કેસ-દર-કેસ ધોરણે તેમની યોગ્યતાના આધારે કરવામાં આવશે. સુવિધા ખાતર મહેસૂલ વિભાગ આ સંબંધમાં એક પરિપત્ર મારફતે ઉચિત પ્રક્રિયાનું સરળ રીતે પાલન કરવાના નિર્દેશ આપશે.

૭૬. ઉપરોક્ત શરતોને આધિન, મહેસૂલની અપીલોને મંજૂર કરવામાં આવે છે.

..... ન્યાયમૂર્તિ
[એસ. રવિન્દ્ર ભાટ]
..... ન્યાયમૂર્તિ
[દીપાંકર દત્તા]

નવી દિલ્હી

૨૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૩

This judgment has been translated using AI Tool – SUVAS

=====

DISCLAIMER: The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.